政府 -------	**ベトナム社会主義共和国** **独立 - 自由 - 幸福** ----------
No. 40/2019/ND-CP	*ハノイ、2019 年5 月13 日*

政令

環境保護法の詳細及び施行を規定する

政令の一部条項の改正及び補足に関して

2015 年6 月19 日付政府組織法に基づき、

2014 年6 月23 日付環境保護法に基づき、

天然資源環境省大臣の要請に基づき、

政府は、環境保護法の詳細及び施行を規定する政令の一部条項の改正及び補足する政令を施行する。

第 1 条. 環境保護計画、戦略的環境アセスメント、環境評定評価、環境保護計画を規定する 2015 年 2 月 14 日付政府政令第 18/2015/ND-CP(以下、政令第 18/2015/ND-CP)の一部条項の改正及び補足に関して

1. 下記のとおり第 2a 条を補足する。

「第 2a 条. 用語解説

本政令において、以下の用語は次のように解釈される。

1. プロジェクトの主な工事、項目は実現可能性調査報告書、経済・技術報告書、若しくは投資プロジェクト書類で言及されたプロジェクトの主要製品生産ライン、及び主要建設投資項目を指す。

2. 本政令の工業団地は、工業団地、輸出加工区、裾野産業工業団地、エコ工業団地、工業・都市・サービス複合地帯、ハイテク工業団地、産業クラスターの共通名である。」

2. 下記のとおり第 8 条を改正及び補足する。

「第 8 条. 戦略的環境アセスメントの実施

1. 戦略的環境アセスメントの実施対象は本政令と共に施行される付録第 I 項付録 I に規定される。

2. 本条 1 項の規定対象となる戦略、企画策定機関、若しくは戦略・企画の策定を委任された機関（以下、戦略・企画策定機関と言う）は戦略的環境アセスメントを実施し、環境保護法第 16 条 1 項に規定される審査責務の有する機関に戦略的環境評価

報告書の審査要請書類を送付する責任を負う。 戦略的環境評価報告書の審査要請書類は、下記を含めて戦略的環境評価報告書の審査機関に直接送付、若しくは郵送するか、又はオンライン公共サービスを通して電子ファイルを送付する。

a) 本政令と共に施行される付録第 I 項付録 V 様式 01 に基づき実施された戦略的環境評価報告書の審査要請書 1 部。

b) 環境保護法第 15 条の規定内容を含めた戦略的環境評価報告書 9 部。そして、本政令第 10 条 5 項の規定に基づき内容を明示しなければならない。

c) 戦略、企画草案 9 部。
但し審査委員会の委員人数が 9 人以上の場合、審査機関の要求どおり戦略、企画策定機関は戦略的環境報告書、及び戦略、企画草案を追加で用意しなければならない。

3. 戦略、企画策定機関は戦略的環境アセスメントの実施結果、及び戦略的環境評価報告書の情報とデータに関して法律上の責任を負う。

3. 下記のとおり第 10 条 4 項を改定し、5、6、7、8 及び 10 項を補足する。

「4. 戦略的環境評価報告書の審査機関は、適合性のある書類を受理してから 25 営業日以内に戦略的環境報告書を審査する責任を負う。

5. 戦略的環境評価報告書の審査内容は下記のとおりである。

a) 戦略、企画策定及び戦略的環境アセスメントの実施のために使用される法的根拠。

b) 戦略的環境アセスメントの実施方法(使用される方法、方法の使用方法を含む)。

c) 戦略的環境評価報告書で言及した戦略、企画に関連する環境保護に関する視点、目標、方針、ソリューション。

d) 戦略・企画の実施展開時に予測、認知されている主な環境問題。

dd) 主な環境問題の積極性及び消極性の評価と予測。

e) 戦略・企画の実施における気候変動への影響の傾向に関する評価と予測。

g) 主な環境問題の積極性を維持し、消極性を防止、抑制するために提案されるソリューション。

h) 戦略・企画において確認された未修正の環境問題に対する補足、修正された視点、目標、任務、ソリューション。

i) 戦略・企画の実施過程中においても研究、分析の継続が必要な問題。

6. 戦略的環境評価報告書の審査会による会議から 7 営業日以内に、戦略的環境評価報告書の審査機関は戦略、企画の戦略的環境評価報告書の審査結果を文書にて戦略・企画策定機関に送付する。但し、企画の戦略的環境評価報告書の場合、同時に企画審査委員会の常設機関にも送付する。

7. 審査委員会による調査、受け入れ、又は意見説明の後、戦略・企画策定機関は戦略的環境評価報告書を完成させ、戦略的環境評価報告書類を審査機関に再送する責任を負う。書類は下記を含める。

   a) 本政令と共に施行される付録第 I 項付録 V 様式 2 に基づき実施された戦略的環境評価報告書審査委員会の意見受け入れに関する説明書 1 部。

   b) 戦略的環境評価報告書の製本 1 部。又は報告書の内容を含んだ拡張子".doc"の電子版 1 部及び報告書全体（表紙を含む）をスキャンした内容を含んだ拡張子".pdf"の電子版 1 ファイル。完成した戦略、企画草案 1 部又は電子版 1 部。

8. 完成された戦略的環境評価報告書の受理日から 10 営業日以内に、戦略的環境評価報告書の審査機関は本政令と共に施行される付録第 I 項付録 V 様式 3 に基づく戦略的環境評価報告書の審査結果報告文書を発行し、環境保護法第 17 条 2 項に規定される機関、及び戦略・企画策定機関に送付する。但し、企画の戦略的環境評価報告書の場合、同時に企画審査委員会常任機関にも送付する。

4. 下記のとおり第 12 条 2a 項を補足し、4、5、6 項を改定する。

   a) 下記のとおり 2a 項を補足する。

   「2a.環境影響評定報告書の主な内容は環境保護法第 22 条にて規定される。下記のとおり一部内容を具体的に規定する。

   a) 廃棄物処理対策について、ソリューションを評価し、環境保護の要求を満たす廃棄物処理技術を選択しなければならない。廃棄物処理施設を建設する投資プロジェクトの場合、環境審査のために建設に関する法律の規定に基づき、廃棄物処理工事、施設の項目に関するプレゼンテーション、及び施設の設計計画（多くの設計段階のあるプロジェクトの場合）又は設計図（設計段階が一つしかないプロジェクトの場合）が必要である。項目には、建設、試験運行、運行開始時における環境事故の防止と対応策が含まれる。

   b) プロジェクトの建設段階で実施される環境管理・監視プログラム。試験運行、運行開始時における環境管理・観測の予定プログラム。

   c）環境保護対策の実施計画には、下記が含まれる。

   - プロジェクト建設中に発生する廃棄物（固形廃棄物、排気ガス、有害廃棄物、生活廃棄物、生活廃水、化学系廃棄物、配管洗浄の化学薬品などのその他の清掃用の液体系廃棄物など）の収集、管理及び処分方法。環境保護に関する規定に基づき保障しなければならない。

   - 環境保護工事、廃棄物処理設備、自動的・継続的廃水及び排気ガス監視設備を規定に基づき設置しなければならない場合は建設計画。プロジェクトの運行中に適用するその他の環境保護対策の実施計画。

   d) 運行中の施設、工業団地の規模拡大、能率の向上、又は技術変更プロジェクトの場合、環境影響評定報告書に、現在の運行状況及び現有の環境保護活動の実施に関する評価を追記しなければならない。施設、工業団地の現在の環境への影響、及び新しいプロジェクトに伴う規模の拡大、能率の向上、又は技術変更による環境への影響を総合評価する。

dd) 工業団地建設プロジェクト、及び本政令と共に施行される付録第 I 項付録 IIa に規定される環境汚染を引き起こす恐れのある産業形態に属するプロジェクトは、環境影響評定報告書において、排気ガスによる環境事故の防止と対応策を言及しなければならない。廃水による環境事故の防止と対応策は政令第 38/2015/ND-CP の規定に基づく。

e) 鉱物の採掘プロジェクトの場合、環境影響評定報告書において、政令第 19/2015/ND-CP 号第 6 条に規定する環境修復・回復策を言及しなければならない。河川、泉、運河、用水路、貯水池、河口、沿岸での砂、砂利及びその他の鉱物の採掘プロジェクトでは、水資源に関する法令の規定に従い川底、河岸、河道への影響を評価しなければならない。

環境影響評定報告書の構成及び内容は本政令と共に施行される付録第 I 項付録 VI 様式 4 に規定される。天然資源環境省は構成及び内容を具体的に規定する。複数の分野、産業に属するプロジェクトに対しては、技術的に適切にガイドラインする。」

b) 以下のとおり 4、5、6 項を改定する。

「4. 環境影響評定の実施中、プロジェクトオーナーはプロジェクトが実施される地域の社、坊、市社人民委員会（以下、社レベル人民委員会と言う）、及びプロジェクトによる環境問題（廃水、排気ガス、粉塵、固形廃棄物、有害廃棄物、地盤沈下、地滑り、水位低下、騒音、生物多様性）の直接的影響を受ける組織及びコミュニティと協議しなければならない。環境の質、生物多様性へのプロジェクトによる副作用を最低限に抑制するために協議され関連する意見を調査、受け入れ、説明する。

交通インフラ、電気通信インフラ、省間、県間送電線の建設プロジェクトについては、もし 2 つ以上の省に跨る場合、プロジェクトオーナーは省・中央直轄市人民委員会（以下、省レベル人民委員会と言う）と協議するだけでよい。もし 2 つ以上の県に跨る場合、県、市社、省直轄市、中央直轄市に所属する市の人民委員会（以下、県レベル人民委員会と言う）と協議する。

社レベル人民委員会の行政管理責任が確認できない海岸、大陸棚に位置するプロジェクトについては、プロジェクトオーナーは海岸にプロジェクトの廃棄物を受ける省の省レベル人民委員会と協議するだけでよい。

廃棄物、浚渫土砂を沈めるプロジェクトについては、本条 2a 項 dd 点に規定するプロジェクトで廃水量が 1 日(24 時間)当たり 10,000 m^3 以上あり、複数の省に跨る河川、省間の河川に直接排水、若しくは沿岸部へ直接排水する場合、プロジェクトオーナーは地域内の環境保護問題の解決に協力するためその複数の省に跨る河川、省間の河川、沿岸部に隣接する省の省レベル人民委員会の意見を参考にする。

5. 本条 4 項で言及されている各級人民委員会及びプロジェクトから直接影響を受ける組織との意見協議は下記の手順に従い実施する。

a) プロジェクトオーナーは環境影響評定報告書を各級人民委員会及びプロジェクトから直接影響を受ける組織に本政令と共に施行される付録第 I 項付録 VI 様式 1 に従い意見の要望書を添付し送付する。

b) 各級人民委員会及びプロジェクトから直接影響を受ける組織は、プロジェクトオーナーの文章を受理した日から最長 15 営業日内に本政令と共に施行される付録第 I

項付録 VI 様式 2 のとおり回答文書を発行する。但し、プロジェクトの実施を承認する場合は、回答文書は必要ない。

6. プロジェクトによる環境問題の影響を直接受ける住民コミュニティとの協議は、プロジェクトオーナー及びプロジェクトの展開場所を管轄する社レベル人民委員会及び社レベルベトナム祖国戦線委員会、政治社会組織、職業社会組織、自治会、村自治会の代表者の参加が共同主催する住民コミュニティ会議の形式で実施される。会議の参加者の意見は、本政令と共に施行される付録第 I 項付録 VI 様式 3 に基づきコミュニティ会議の議事録において完全且つ正確に記載しなければならない。」

5. 下記のとおり第 14 条を改定、補足する。

「第 14 条. 環境影響評定報告書の策定、評価、承認

1. 一つの投資プロジェクトにつき、環境影響評定報告書を 1 部策定する。

2. プロジェクトオーナーは、以下の各時点までに、環境影響評定報告書を審査所轄国家機関に求める。

a) 鉱物の採掘プロジェクトについて、所轄機関が鉱物採掘許可書の申請、調整をするために審査する前に求める。

b) 石油・ガスの調査、採掘プロジェクトについて、所轄機関が調査、開発計画の審査、承認をする前に求める。

c) 建設投資プロジェクトについて、所轄機関が実現可能性調査報告書、経済・技術報告書、若しくは施設設計、工事設計図（設計段階が一つしかないプロジェクトの場合）を審査する前に求める。

環境影響評定報告書を審査する機関と同じ機関で、上記の施設設計、工事設計図の設計を審査するプロジェクトは、規定に基づき審査するよう同時に求める。

d) 本項 a、b、c 点の規定に属しないプロジェクトについて、プロジェクトへの投資の決定の前に求める。

3. 環境影響評定報告書の審査の所轄機関は以下に規定する。

a) 天然資源環境省は本政令と共に施行される付録第 I 項付録 III に規定するプロジェクトの環境影響評定報告書を審査、承認する。但し、国防機密に属するプロジェクトを除く。

b) 省、省レベル機関は投資承認決定権のあるプロジェクトの環境影響評定報告書を審査、承認する。但し、本政令と共に施行される付録第 I 項付録 III に属するプロジェクトを除く。

省、省レベル機関で環境影響評定報告書を審査するための環境に関する専門機関を有していない場合、省、省レベル機関は要請書と共にプロジェクトオーナーによる環境影響評定報告書類を天然資源環境省、又はプロジェクトが実施されている省の省レベル人民委員会に、環境影響評定報告書の確認、承認前の意見聴取を求める。省、省レベル機関が送付した要請書と書類を受理した日から 15 営業日以内に、天然資源環境省又は省レベル人民委員会は本政令と共に施行される付録第 I 項付録 VI 様式 6 に添付された付録に言及された環境保護に関する内容と要求に文書で回答し、

プロジェクトの環境影響評定報告書の調査、承認の根拠とするために省、省レベル機関に送付する。

c) 国防省、公安省は国防機密に属するプロジェクト、及び自らの投資承認決定権のあるプロジェクトの環境影響評定報告書を審査、承認する。但し、本政令と共に施行される付録第 I 項付録 III に属するプロジェクトを除く。

d) 省レベル人民委員会は本項 a、b、c 点の規定対象に属さない地場のプロジェクトの環境影響評定報告書を審査、承認する。

4. 環境保護法第 24 条 1 項の規定に基づき実施された環境影響評定報告書の審査は具体的に次のとおり。

a) 審査を委任された機関の機関長、代表者（以下、審査機関と言う）による関連機関、組織の意見聴取を通じて審査する（以下、意見聴取を通じた審査という）。必要な場合、審査機関は環境及びプロジェクトに関連する分野の専門家の意見聴取をすることができる。意見聴取された機関、組織、専門家は、意見要請書とプロジェクトの環境影響評定報告書を受理した日から最長 7 営業日以内に文書で回答する責任を負う。下記のプロジェクトにおいて、意見聴取を通じた審査を実施する。

- 環境影響評定報告書が承認された、若しくは相当する環境に関する手続きを完了、廃水処理インフラの結構を完了し、法律の規定に基づき環境保護工事の完了が確認された工業団地の投資プロジェクト。ただし、本政令と共に施行される付録第 I 項付録 IIa に規定する環境影響評定報告書を策定しなければならないプロジェクトに属する場合を除く。

- 本政令第 15 条に規定する環境影響評定報告書を再作成しなければならないプロジェクト。

- 天然資源環境省大臣の規則に従って、既存の最善の技術及び最善の環境管理経験を適用するプロジェクト。

b) 本項 a 点の規定対象に該当しないプロジェクトの場合、環境影響評定報告書の審査は審査を委任された機関（少なくとも 7 人の参加者が必要）の機関長又は代表者による審査委員会を通じて実施される。

5. 審査委員会委員、若しくは意見聴取された機関、組織、専門家は環境保護法第 22 条、本政令第 12 条 2a 項に規定される環境影響評定報告書の内容を検討し、審査機関に環境影響評定報告書承認を検討、決定する根拠とするために文書で意見を出す責任を負う。そして、自己の評価意見に責任を負う。

6. 各省、省レベル機関、及び省レベル人民委員会の環境保護に関する専門機関は環境影響評定審査常設機関として、次の責任を負う。

a) 環境影響評定報告書の内容の完全性を検討する。

b) 委員会を通じて審査し、承認を求める場合は、審査常設機関は次のとおり実施する。

- プロジェクト実施場所の検査、実態調査を行う。

- 関連する組織、専門家から意見徴収する。

- テーマを元に専門家の会議を実施する。

c) 委員会の審査結果をまとめ、若しくは意見聴取された機関、組織、専門家の意見をまとめ、環境影響評定報告書の承認是非の検討を審査機関長に求める。

d) 本項 b 点に言及した審査活動費等は環境影響評定報告書の審査資金源から出す。国際コンサルタントを雇う必要がある複雑で、環境に大きな影響を与えるプロジェクトの場合、天然資源環境省大臣は法律の規定に基づきコンサルタントを雇う決定をする。費用は現行の法律の規定に基づく。

7. 環境影響評定報告書の審査内容

a) 戦略、企画（ある場合）、環境保護、自然保護、生物多様性に関する法規定に対するプロジェクトの適合性。

b) 使用された環境影響評定方法の適合性。

c) 環境への悪影響の恐れがある生産技術、作業項目及びプロジェクト活動の選択に関する評価の適合性。

d) プロジェクトの実施場所での環境、社会経済的状況に関するデータの分析と取り纏め結果、及びプロジェクト実施場所選択の適合性。

dd) 廃棄物の発生源、通常の工業廃水、排出ガス、固形廃棄物、有害廃棄物、その他の特別な廃棄物の発生源、規模、危険性に関する評価と予測。プロジェクトの環境及び公衆衛生に及ぼす廃棄物及びその他の影響。廃棄物が引き起こす環境へのリスク評価と予測。

e) プロジェクトに適用する環境に関する要件、規定、技術規格、基準。

g) 下記を含む環境保護ソリューションの適合性。廃棄物収集、管理方法。廃水処理対策、技術。粉塵、排気ガスの抑制、処理対策、技術。有害廃棄物の保管、管理、処理方法。通常の工業固形廃棄物の保管、管理、処理方法。その他の廃棄物の管理、処理対策、技術。環境修復と回復策（ある場合）。プロジェクトによる環境への消極的影響の抑制対策。プロジェクトによる廃棄物が引き起こす環境事故の防止、抑制方法。

h) 環境管理及び監視プログラムの適合性。

i) プロジェクトオーナーの環境保護への誓約。

8. 環境影響評定報告書の審査要請書類は、下記を含めて、プロジェクトオーナーが本条 3 項に規定する環境影響評定報告書を所轄機関に審査のため直接送付、若しくは郵送、又はオンライン公共サービスを通して電子ファイルを送付する。

a) 本政令と共に施行される付録第 I 項付録 VI 様式 5 に基づき実施された環境影響評定報告書の審査要請書 1 部。

b) 投資プロジェクトの実現可能性調査報告書又は経済・技術報告書 1 部。

c) 環境影響評定報告書 7 部。

審査委員会の委員人数が 7 人以上の場合、プロジェクトオーナーは環境影響評定報告書を人数分用意しなければならない。

9. 環境影響評定報告書の審査期間は次のとおり規定する。

a) 天然資源環境省の審査委員会を通じた審査期間は、適合性のある書類を受理してから 30 営業日を超えない期間とする。特に、本政令と共に施行される付録第 I 項付録 IIa に規定される環境汚染を引き起こす恐れのある産業形態に属するプロジェクトの場合の審査期間は、適合性のある書類を受理してから 45 営業日を超えない範囲とする。

b) 省、省レベル機関及び省レベル人民委員会の審査委員会を通じた審査期間は、適合性のある書類を受理してから 25 営業日を超えない期間とする。特に、本政令と共に施行される付録第 I 項付録 IIa に規定される環境汚染を引き起こす恐れのある産業形態に属するプロジェクトの場合の審査期間は、適合性のある書類を受理してから 30 営業日を超えない範囲とする。

c) 関連機関、組織の意見聴取を通じた審査期間は、適合性のある書類を受理してから 20 営業日を超えない範囲とする。

10. 審査結果は環境影響評定報告書を承認する為の根拠として価値をもつ。

環境影響評定報告書の審査結果が修正・追加無しでの承認、又は修正・追加条件付きでの承認をした場合、審査機関はプロジェクトオーナーに対し審査後 5 営業日以内にその結果を書面にて通知する責任を負う。

環境影響評定報告書の修正・追加が必要な場合、プロジェクトオーナーは審査結果通知を受理した日から 12 ヶ月以内（環境影響評定報告書の完成期間は審査期間に含まれない）に審査機関の要請に従い環境影響評定報告書を完成させ、審査機関に下記環境影響評定報告書承認申請書類を提出しなければならない。

a) 検証結果に基づき修正・追加内容を明記した（修正、補足がある場合のみ）環境影響評定報告書承認申請書 1 部。

b) 本条 13 項に規定する指定場所に送付できる数量分の製本し、各ページ下部にプロジェクトオーナーの署名、もしくは契印を押した環境影響評定報告書及び付録 1 部、及び環境影響評定報告書及びその付録の全ての内容が入った拡張子(.doc)データ 1 部、及びそれら全ての内容をスキャンした拡張子（.pdf）データ 1 部を格納した CD 1 枚。

11. プロジェクトオーナーより環境影響評定報告書承認申請書の送付を受理した審査機関は下記の責任を負う。

a) 環境影響評定報告書承認申請書を受理してから 20 営業日以内に、審査機関長及び代表者は本政令と共に施行される付録第 I 項付録 VI 様式 6 に基づき環境影響評定報告書の承認決定を判断する。

b) 不承認、若しくは承認条件を満たさない場合、審査機関は環境影響評定報告書の承認申請書類を受理してから 10 営業日以内に理由を明記した書面をプロジェクトオーナーに示さなければならない。

12. 環境影響評定報告書の承認決定は法的実効性を有し、所轄国家機関がプロジェクトの環境保護に関する要件を検査、捜査、監視をする根拠となるものである。

13. 環境影響評定報告書の審査機関は承認決定を必ず機関のポータルサイトで公開し、同時に環境影響評定報告書の承認決定をプロジェクトオーナーと下記機関に送付しなければならない。

a) 天然資源環境省の審査・承認管轄に属する環境影響評定報告書はプロジェクトが実施される省の省レベル人民委員会に送付する。

b) 国防、安全保障機密に属するプロジェクトを除き、省、省レベル機関の審査・承認管轄に属する環境影響評定報告書は、天然資源環境省及びプロジェクトが実施される省の省レベル人民委員会に送付する。

c) 省レベル人民委員会の審査・承認管轄に属する環境影響評定報告書は天然資源環境省、及びプロジェクトが実施される地域の県レベル人民委員会、社レベル人民委員会、天然資源環境局、及び工業団地内のプロジェクトの場合は工業団地管理部門に送付する。

14. 省、省レベル機関の承認決定及び環境影響評定報告書の受理後、省レベル人民委員会はそれを複製し、天然資源環境局、プロジェクトが実施される県レベル人民委員会、社レベル人民委員会及び工業団地内で実施されるプロジェクトの場合は工業団地管理部門に送付する。

15. プロジェクトオーナーに変更があった場合、新しいプロジェクトオーナーは環境影響評定報告書の承認決定を引き続き実施し、同時に環境影響評定報告書の承認機関、省レベル環境保護専門機関に通知する責任を負う。」

6.下記のとおり第 15 条を改定、補足する。

「第 15 条. 環境影響評定報告書の再提出

1. 環境保護法第 20 条 1 項 a、b 点の規定対象のプロジェクトは、環境影響評定報告書を再提出しなければならない。

施設建設投資プロジェクトについて、環境保護法第 20 条 1 項 a 点の規定に従わず、24 ヶ月以内にプロジェクトを実施していない場合、プロジェクトオーナーはプロジェクト実施期間中に建設法の規定に従いいかなる項目も実施していないことを意味する。

2. 環境保護法第 20 条 1 項 c 点に規定され、まだ運用が始まっていないプロジェクトは下記に該当する場合、環境影響評定報告書を再提出しなければならない。

a) 規模、生産能力の拡大（主要生産ラインの拡張、主要製品、建造物の追加）により、承認された環境影響評定報告書より排出廃棄物が増加し、環境保護施設の廃棄物処理能力を上回った場合。

b) プロジェクトの主要製品の生産技術変更をする場合。承認された環境影響評定報告書の承認決定に記載された環境に悪影響を及ぼす恐れのあるプロジェクトの廃棄物処理技術を変更する場合。

c) 工業団地の投資規模を拡大する場合。本政令と共に施行される付録第 I 項付録 IIa 第 I 類及び第Ⅱ類に規定された環境汚染を引き起こす恐れのある工業形態に属する生産工場を工業団地に追加する場合。

3. 本条 1 項の規定対象のプロジェクトオーナーは、審査機関による環境影響評定報告書の再承認後、プロジェクトの実施を継続することができる。本条 2 項の規定対象のプロジェクトオーナーは、審査機関による環境影響評定報告書の再承認後、プロジェクトの変更を実施することができる

環境影響評定報告書の承認決定はそれ以前の承認決定を代替するものとする。

4. 環境影響評定報告書の再策定、再評価、再承認の手続きは、意見聴取による環境影響評定報告書の策定・審査・承認の流れと手続きに従い実施する。」

7. 下記のとおり第 16 条を改定、補足する。

「第 16 条. 環境影響評定報告書承認後のプロジェクトオーナーの責任

1. 環境影響評定報告書承認決定の要件、内容をプロジェクト、建設投資プロジェクトに十分に取り入れる。

2. 環境影響評定報告書承認決定の意見聴取を行った社レベル人民委員会と協力し、社レベル人民委員会において環境影響評定報告書の承認決定の公開・公示を実施する。但し、環境保護法第 21 条 3 項の規定に基づき免除される場合を除く。

3. 環境保護法第 26 条及び第 27 条の規定を厳守する。

4. プロジェクト建設中に環境保護法第 26 条 2 項に規定する変更を行う場合は、必ず環境影響評定報告書の承認機関に書面で通知し、下記に該当する場合は環境影響評定報告書の承認機関の環境認証が決定されてから変更することができる。

a) 工業団地インフラ建設投資プロジェクトにおいて、本政令とともに施行される付録第 I 項付録 IIa 第 III 類に属する環境汚染を引き起こす恐れのある生産形態を投資分野に追加する場合。

b) 規模、生産効率を拡大する場合。本政令とともに施行される付録第 I 項付録 IIa に規定する環境汚染を引き起こす恐れのある生産形態に属するプロジェクトの技術変更で、本政令第 15 条 2 項の環境影響評定報告書の再提出する規定に該当しない場合。」

8. 下記のとおり第 16a 条を補足する。

「第 16a 条. 本政令第 16 条 4 項の規定対象に対する環境認証手続きは下記のとおり実施される」

1. 環境認証申請書類は下記を含む。

a) 本政令と共に施行される付録第 I 項付録 VI 様式 7 に基づくプロジェクトオーナーの変更申請書。

b) 変更内容の報告。変更に際し生じる廃棄物による環境影響。本政令と共に施行される付録第 I 項付録 VI 様式 8 に基づき環境管理・監視の変更を加えた環境影響の抑制、廃棄物処理対策案。

2. 環境認証の検討期間

a) 天然資源環境省の所轄権に属するプロジェクトについて、適合性のある書類を受理してから 15 営業日を超えない期間。

b) 本項 a 点に該当しないプロジェクトについては適合性のある書類を受理してから 10 営業日を超えない期間。

c) 適合性が無い、若しくは書類の追加、明瞭化が必要な場合、環境影響評定報告書の承認機関は 5 営業日を超えない期間内に書類の追加、明瞭化を要求する文書を出す。

3. 環境認証の検討は少なくとも 3 人の専門家から意見聴取を行い、それを根拠に環境影響評定報告書の承認機関は検討、決定を行う。」

9. 下記のとおり第 16b 条を補足する。

「第 16b 条. プロジェクトの環境影響評定報告書承認決定に基づく廃棄物処理施設の試験運用

1. プロジェクトの排水、粉塵、排気ガス、固形廃棄物及び有害廃棄物の廃棄物処理施設は各工事、設備の廃棄物処理の技術規準に適合、又は満たしているか評価するため、試験運用をしなければならない。（以下、廃棄物処理施設と言う。）

その他の環境保護施設として下記を含む。固形生活廃棄物、通常固形工業廃棄物、有害固形廃棄物の収集、保管施設。試験運用を必要とする廃棄物処理施設では無い環境保護施設。

2. 廃棄物処理施設を設置、建設しなければならないプロジェクトオーナーは、全プロジェクトの試験運用中と同時、又は各プロジェクトの工期ごと（プロジェクトに期間毎に工期が分かれている場合）、又は下記条件を満たす場合は廃棄物処理施設項目単体で試験運用を開始する。

a) 環境影響評定報告書の承認決定、もしくは環境影響評定報告書の調整承認決定（あれば）に基づいた廃棄物処理施設を完成している。

b) 法律の規定に基づき廃水、排気ガスの質を自動連続的に監視する機器の設置を完了している。

c) 環境保護に関する要件を満たす十分なプロジェクトの廃棄物処理運用手順を有する。

d) 建設に関する法律に基づき廃棄物処理施設の検閲完了、及び検査立会いが完了した書類がある。プロジェクトオーナーは廃棄物処理施設の建設完了書類に関し、法的責任を負う。

dd) プロジェクトの廃棄物処理施設の試験運用計画を立案し、プロジェクトを実施する省の省レベル環境保護専門機関及び環境影響評定報告書の承認機関に試験運用開始の最短 20 営業日までに送付する。プロジェクトの各廃棄物処理施設の試験運用報告書は本政令附則の付録第 I 項付録VI書式 09 にある。

3. 廃棄物処理施設の試験運用期間は運用開始から 3~6 ヶ月とする。

4. 廃棄物処理施設の試験運用中、プロジェクトオーナーは下記を行う責任を負う。

a) プロジェクト実施地域の省レベル環境保護専門機関と連携し、試験運用の経過を検査、監察する。プロジェクト実施地域の省レベル環境保護機関に対し廃水、排気ガスを自動連続的にモニタリングし、インターネットに接続しその数値を送信する。

b) 活動条件を満たした環境モニタリング機関と連携し、廃棄物をモニタリングし（サンプリング方式）、廃棄物処理の各工程の効果を評価する。廃棄物モニタリングは環境保護技術の指標、基準を遵守し、基準、測定、品質の法律に従わなければならない。廃棄物処理施設の廃棄物モニタリングは天然資源環境省の指導のもと実施する。

c) プロジェクトの廃棄物処理施設の処理能力を自己評価、又は評価可能な機関に依頼し評価する。廃棄物モニタリング数値を評価、総評し、環境保護施設完了報告書（廃棄

物処理施設工事とその他環境保護施設を含む）を作成し、規定に基づき環境影響評定報告書の承認機関に送付し、環境保護施設完了の検査、確認を受ける。

5. プロジェクトの廃棄物処理施設の試験運用中に、環境に排出される廃棄物が環境保護基準に適応していない場合、プロジェクトオーナーは下記の対応を取らなければならない。

a) 現状の廃棄物処理施設が環境保技術基準を満たして廃棄を処理できるよう、プロジェクトを停止、又は縮小する。

b) 規定に従った環境保護技術を満たすため廃棄物処理施設を改築、アップグレード、若しくは追加する。

c) 汚染事故、又は環境汚染を起こした場合、プロジェクトオーナーは試験運用を速やかに停止し、プロジェクトを実施している地域の省レベル環境保護専門機関に連絡をし、解決策の指導を受けなければならない。そして、法律の規定に基づき、環境事故の克服、損害賠償、違反行為に対する処分を受ける。

6. プロジェクトを実施している地域の省レベル環境保護専門機関の責任

a) 試験運用計画報告書を受理してから 5 営業日以内にプロジェクトの廃棄物処理施設を検査する。但し、政令第 38/2015/ND-CP 号第 10 条 6 項及び 6a 項の規定に基づき実施される有害廃棄物処理プロジェクトを除く。廃棄物処理施設が要求を満たしている場合、本政令とともに施行される付録第 I 項付録 VI 様式 10 に従いプロジェクトオーナーが試験運用できるよう検査結果を 5 営業日以内に通知する。要件を満たしていない場合、プロジェクトオーナーは試験運用前に要件を完了させなければならない。

b) 必要に応じてプロジェクトオーナーに働きかけ、協力し廃棄物処理施設の試験運用を検査する。

c) 廃棄物処理施設の試験運用に関するプロジェクトオーナーの要請を受理、対応し、プロジェクトオーナーに試験運用中の環境汚染、汚染事故の原状復旧（あれば）の指導をする。

d) 本政令と共に施行される付録第 I 項付録 VI 様式 11 に従い、廃棄物処理施設の試験運用の検査結果通知書を試験運用終了から 5 営業日以内に発行し、プロジェクトオーナーが規定に従いプロジェクトの環境保護施設結果報告を行うための根拠とする。」

10. 下記のとおり第 17 条の改定、補足する。

「第 17 条. プロジェクトの環境影響評定報告書の承認決定に基づいた環境保護施設の完了検査及び確認

1. 本政令と共に施行される付録第 I 項目付録Ⅱ第 4 行の規定対象のプロジェクトオーナーについて、環境保護施設が法律の要件を満たしている場合、試験運用終了 30 日前までに環境保護施設の完成の検査・確認申請書類（廃棄物処理施設とその他環境保護施設を含む）を策定しなければならない。

2. 本条 1 項の規定対象に属しないプロジェクトは環境保護施設の完了の検査・確認をしなくてもよい。但し、プロジェクトオーナーは環境モニタリング活動条件を満たす機関と協力し、廃棄物（あれば）及び廃棄物排出源を排出前に環境保護基準に適合しているかモニタリングをし、プロジェクト運用開始前に環境保護施設の完成結果を環境影響評定報告書の承認機関に報告する。

3. プロジェクトオーナーは下記のとおり、環境保護施設の完了の検査・確認申請書類を郵送、もしくはオンライン公共サービスを通し環境保護施設完成の検査・確認所轄機関に送付する。

a) 本政令と共に施行される付録第 I 項付録 VI 様式 12 に基づく環境保護施設の完了の検査・確認申請書 1 部。

b) 試験運用中のモニタリング結果を添付したプロジェクトの環境保護施設の実施結果報告書、及び本政令と共に施行される付録第 I 項付録 VI 様式 13 に従い完成された環境保護施設完工書類 7 部。

プロジェクトが 2 つの省、又は中央直轄市以上に跨っている場合、プロジェクトオーナーは検査業務遂行の為、報告書類を各省、市に追加で送付しなければならない。

c) プロジェクトの環境影響評定報告書の複製を添付した承認決定書の謄本 1 部。

d) 省レベル環境保護専門機関によるプロジェクトの廃棄物処理施設の試験運用の検査結果報告書 1 部。

4.プロジェクトの環境保護施設の完了の検査・確認内容は下記の通り。

a) 廃水収集、処理システムについて、既に建設、組立が完了している施設に対しては、施設の規模、能力、運用手順。廃水処理用の化学薬品、生物薬品。自動連続的モニタリングシステム（あれば）。処理した廃水に適用する水質企画及び基準。

b) 粉塵、排気ガス処理システムについて、既に建設、組立が完了している施設に対しては、施設、設備の規模、能力、運用手順。粉塵、排気ガス処理用の化学薬品、生物薬品。自動連続的モニタリングシステム（あれば）。処理した粉塵、排気ガスに適用する大気質企画及び基準。

通常固形工業廃棄物及び固形生活廃棄物の保管、処理システムについて、既に建設、組立が完了している施設に対しては、該当施設の規模、能力。各施設の基本技術パラメータ。適用する企画及び基準。

d) 有害廃棄物の保管、処理施設について、既に組立が完了している施設に対しては、該当施設の規模、能力。各施設の基本技術パラメータ。適用する企画及び基準。

dd) その他環境保護施設について、既に建設が完了している施設に対しては、該当施設の規模、能力。各施設の基本技術パラメータ。適用する企画及び基準。

e) 汚染事故防止、対応施設について、既に建設が完了している施設に対しては、該当施設の規模、能力。各施設の基本技術パラメータ。適用する企画及び基準。

g) プロジェクト運用中の環境の観測及び監視プログラム。

5. プロジェクトの環境保護施設の完了の検査・確認の手順、手続き、期間は下記のとおり。

a) 環境保護施設の完了の検査・確認は天然資源環境省の指導により環境影響評定報告書の承認機関が現場で検査をする形式を取る。

b) 環境保護施設の完了の検査・確認期間はプロジェクトオーナーの書類完成及び廃棄物サンプル（必要であれば統合サンプルも含める）分析期間を除き 15 営業日以内とする。

c) 環境保護施設の完了の検査・確認申請書を受理してから 5 営業日以内に環境保護施設の完了の検査・確認を委託された機関は規定どおり環境保護施設の完了の検査・確認をするため書類を確認し、検査条件を評価し環境保護施設の完了の検査・確認検査チームを設立させる。

環境保護施設の完了の検査・確認条件を満たしていない場合、プロジェクトオーナーに対し理由を明記した書面で返答する。

d) 環境保護施設の検査を完了し、要請・要件を満たしている場合、検査・確認機関は本政令と共に施行される付録第 I 項付録 VI 様式 14 に基づき環境保護施設の完了証明書を発行する。要件を満たしていない場合、プロジェクトオーナーに対し環境保護施設及びその他環境保護要件の修正・追加、改善が必要な内容を全て記した書面で返答する。

6. プロジェクトの環境保護施設の完了証明書はプロジェクトオーナーがプロジェクトを運用する根拠となる。同時に、所轄国家機関は、事業所及び工業団地が環境保護に関する法律を遵守しているか検査、調査するための根拠となる。

施設が多項目にわたる、或いは工期毎に分かれている大型のプロジェクトに対しては、環境保護施設の完了証明書はプロジェクトの項目ごとに発行することができ、全てのプロジェクト項目が完成したのちに統合される。

運営中の事業所、工業団地の拡張、生産効率向上、規模拡大、技術変更プロジェクトについて、環境保護施設の完了確認書は以前のプロジェクトの環境保護施設の検証、承認、確認文書を代替する。

環境保護施設に変更があった場合、プロジェクトオーナーは環境保護施設の完了確認書類を再作成しなければならない。

環境保護施設の完了確認書はプロジェクトオーナーの要請により再確認することができる。再確認の手順は環境保護施設の完了の検査・確認の手続きに依る。

7. 輸入廃棄物を生産原料とするプロジェクトについて、環境保護施設の完了の検査・確認は生産原料とするスクラップ輸入における環境保護条件適格証明書の発行手順に従う。生産原料とするスクラップ輸入における環境保護条件適格証明書は環境保護施設の完了確認書を代替する。

8. 有害廃棄物処理プロジェクト（生活廃棄物と通常工業廃棄物の処理工程を含むプロジェクトも含む）について、環境保護施設の完了の検査・確認は有害廃棄物処理許可証の発行手順に従う。有害廃棄物処理許可証は環境保護施設の完了確認書を代替する。」

11. 下記のとおり第 18 条を改定、補足する。

「第 18 条. 環境保護計画の登録

1. 環境保護計画を登録しなければいけない対象

a) 新規投資プロジェクト、又は現在運営中の事業所の規模拡大投資、能力改善投資をするプロジェクトについて、本政令と共に施行される付録第 I項付録 II 第 5 行の規定対象に属する投資分野に該当するもの。

b) 本政令附則の付録第 I項第Ⅱ付録第 3 行に該当する生産・経営・サービス投資プロジェクトを除く、生産・経営・サービス投資プロジェクト案、又は現在の生産・経営・サービス投資事業所の規模拡大投資、出力向上投資のうち、廃水量が 20m^3/日（24 時間） から 500 m^3/日（24 時間）のもの、固形廃棄物量が 1 トン/日（24 時間）から 10 トン/日（24 時間）のもの、又は排気ガス量が 5.000 m^3/日（24 時間）から 20.000 m^3/日（24 時間）のもの（現在活動中のものと拡大するものを含む）。

2. 本条 1 項の規定対象に該当しない場合、その事業所は環境保護計画の登録が免除される。但し、廃棄物の管理・処理とその他の環境保護に関する責務は法律の規定に基づき実施される。

3. 環境保護計画の内容

a) 環境保護計画は下記を含む。環境保護法第 30 条に規定される説明部分、及び基盤設計部分、又は廃棄物処理施設（規定に基づき廃棄物処理施設を必要とする施設の場合）に関しては建設に関する法律に基づいた施工計画図面（プロジェクトが一段階の設計のみ必要とする場合）。環境保護要件を満たす建設施工中及びプロジェクト運用中の環境汚染事故の予防と対応策。

b) 現在活動中の事業所に対する規模拡大投資、能力向上投資プロジェクトは、環境保護計画に現事業所の環境保護施策と活動状況について評価をしなければならない。現事業所と新プロジェクト、生産・経営・サービスの拡大、生産効率向上による環境影響について総合評価をする。

4. 本条 2 項の規定対象のプロジェクトオーナー及び事業所長は、本政令第 19 条 1 項の規定に定める所轄機関にて環境保護計画の登録をしなければならず、所轄機関による環境保護計画登録確認の完了後、プロジェクトを実施、又は建設、生産・経営、サービスを開始できる。

5. プロジェクト、生産・経営・サービスの事業地域が 2 省以上に跨る場合、環境保護計画の登録はプロジェクトオーナー、事業所長の要請に基づき、省レベル環境保護専門機関のいずれか 1 箇所で実施される。

12. 下記のとおり第 19 条を改正、補足する。

「第 19 条. 環境保護計画の登録、確認

1. 環境保護計画の登録確認の責任は以下のように規定される。

a) 省レベルの環境保護の専門機関は、本政令と共に施行される付録第 I 項付録 IV の規定対象の環境保護計画、及び環境保護法の第 32 条 1 項 a、b 点に規定するプロジェクト、生産施設、事業所の環境保護計画の登録を確認する。

b) 県レベル人民委員会は本項 a 点の規定対象を除き、本政令第 18 条 1 項の規定対象の環境保護計画の登録を確認する。

2. 環境保護計画の登録申請書類は、プロジェクトオーナー・事業所長から天然資源環境局及び県レベル人民委員会に直接提出されるか、オンライン公共サービスを介して電

子ファイルとして提出され、環境保護計画の登録を確認してもらう。申請書類は以下のものが含まれる。

a) 本政令と共に施行される付録第 I 項付録 VII 様式 1 に基づくプロジェクト・事業所の環境保護計画の登録申請文書 1 部。

b) 本政令と共に施行される付録第 I 項付録 VII 様式 2 に基づくプロジェクト・事業所の環境保護計画 3 部。

c) プロジェクト・事業所の建設投資実現可能性調査報告書、または建設投資の経済・技術報告書 1 部（電子版を添付）。

3. 環境保護計画の登録申請書類を受理した日から 10 営業日以内に、本条 1 項に定める所轄機関は、本政令と共に施行される付録第 I 項付録 VII 項目様式 3 に基づいて、環境保護計画の登録を検討して確認する責任を負う。

確認できない場合は、本政令と共に施行される付録 VII 項目 I 様式 4 に基づき、理由（再度補足、完成しなければならない全ての情報を明記する）を明記した書面で通知しなければならない。

4. 環境保護計画が確認された後のプロジェクトオーナー、生産・経営・サービスの事業所長、及び国家機関の責任は環境保護法の第 33 条、第 34 条に定められる。

5. 環境保護法第 33 条 4 項 a、b 点の規定対象は環境保護計画を再登録しなければならない。具体的には下記のとおりである。

a) 確認された環境保護計画のプロジェクト、生産・経営・サービスの実施場所、方法を変更する場合。

b) 施設の建設投資プロジェクトで、環境保護法第 33 条 4 項 b 点に規定するプロジェクト、対策案を実施しないことは、プロジェクトオーナー・事業所長がプロジェクト実施期間中に建設法の規定に従いいかなる項目も実施していないことを意味する。

c) 環境保護計画の再登録、その登録の確認の責任及び期限は、本政令第 18 条及び第 19 条の規定に準拠するものとする。

6. プロジェクトオーナー、生産・経営・サービスの事業所長に変更があった場合、新しいオーナー、所長は、登録を確認された環境保護計画を引き続き実施しなければならず、又環境保護計画を確認した機関にその変更を通知しなければならない。」

13.下記のとおり第 22 条を改定、補足する。

「第 22 条. 経過規定

1. 戦略的環境評価報告書の審査申請書類、 環境影響評定報告書の審査、プロジェクトの環境保護施設完了の検査・確認、環境保護計画の登録書、環護境保提案書が本政令の発効日以前に所轄国家機関により受理されている場合、受理時の法規定に従って検討・対応されるものとする。但し、環境影響評定報告書の内容を変更したが、再度環境影響評定報告書を作成する必要がないプロジェクトの環境に関する承認を申請する場合を除く。

2. 建設されたが運用されていないプロジェクト及び、運用されているプロジェクト（規模拡大、技術変更プロジェクト、 現在稼働中の工業団地を含む）で、環境影響評定報告書が承認されていない、又は環境保護計画、或いは同等の環境書類の登録が確認されていない場合、政府の環境保護の分野における行政違反規定に従って処罰される。プロジェクト・事業所が企画に適合している場合、プロジェクトオーナー・事業所長は以下を実施する必要がある。

a) 環境保護計画を登録しなければならない対象と同等の規模、能率を有するプロジェクト・事業所は、規定に従って環境保護計画を作成し、所轄国家管理機関に提出して確認しなければならない。

b) 環境影響評定報告書を作成する必要のある対象と同等の規模、能率を有するプロジェクト・事業所は、規定に従って環境保護施設の改築・改良・追加事業の環境影響評価報告書を作成し、権限のある国家管理機関に提出して確認を得なければならない。

c) プロジェクトオーナー・事業所長は、規定に従って廃棄物処理施設、環境保護対策を実施し、完了し、環境保護施設完了の検査・確認記録書を作成しなければならない。

d) 環境影響評価報告書の審査と承認は、本政令第 14 条の規定に従って実施される。廃棄物処理施設の試用運転、環境保護施設完了の検査・確認は本政令第 16 条の b および第 17 条の規定に従って実施される。環境保護計画の確認は本政令第 19 条の規定に従って実施される。

3. 環境影響評定報告書、又は同等の書類を承認され、且つ本政令第 17 条 1 項に定める環境保護施設の完了の検査・確認をしなければならない規定対象と同等の規模、能率を有するプロジェクト・事業所・工業団地で、運営されているが、環境保護施設の完了確認書、又は同等の環境書類を有していない場合は以下のとおり実施する。

a) プロジェクト・事業所・工業団地の所有者は廃棄物処理施設を見直す必要がある。廃棄物処理施設が廃棄物に関する技術基準を満たさない場合、その廃棄物処理施設を改築、改良しなければならない。

b) 政府の環境保護の分野における行政違反規定に従って処罰される。2006 年 7 月 1 日より前に運営されている事業所・工業団地の場合、及び 2014 年の環境保護法の規定に基づく環境保護施設の完了確認対象に当てはまらない場合は、規定に従って環境保護施設の完了確認書を有していなくても処罰されない。

c) 廃棄物処理施設を完了した後、まず試運用して、本政令第 16b 条、第 17 条の規定に従って環境保護施設の検査を受けて完了確認する必要がある。

環境影響評定報告書及び同等の書類を様々な所轄機関により承認される必要があるプロジェクト・事業所及び工業団地の場合、環境保護施設完了の検査・確認の責任は環境影響評定報告書を承認した上位機関にある。

4. 承認された決定と環境影響評定報告書、承認、確認された環境保護提案書、及び同等の書類で、本政令の発効日以前に発行された場合、プロジェクトオーナー・事業所長及び工業団地所有者による環境保護活動実施の法的効力を有する。書面による調整承認及び環境保護施設の完了確認書、環境保護提案書を有している場合、その調整承認書や確認書に従って実施する。」

第 2 条. 環境保護法の一部条項の施行を細則するための 2015 年 2 月 14 日付政令 No.19/2015/ND-CP 号の一部条項の改定・補足（以下、政令 No.19/2015/ND-CP 号という）

1. 第 II 章と第 III 章をマージにし、下記のとおり第 II 章の名前を変更する。

「第 2 章

環境質の管理と修復」

2. 下記のとおり第 5 条を改定、補足する。

「第 5 条. 鉱物の採掘における環境修復・回復対策案の立案対象及び環境修復・回復対策案の再立案対象

1. 環境修復・回復案（以下、対策案という）を立案して所轄機関に申し出る必要がある対象は以下のとおり。

a) 本政令の発効日以降に環境影響評定報告書を承認された鉱物採掘プロジェクト（対策案は環境影響評定報告書の一部である）。

b) 本政令の発効日以前に環境影響評定報告書が承認された、若しくは環境保護計画を確認されたが、承認された対策案を有していない鉱物採掘事業所。

2. 本条 1 項に定める対象で、次のいずれかに該当する場合、環境修復・回復対策案を再度立案しなければならない。

a) 環境影響評定報告書を再立案しなければならない対象に属する。

b) 承認された対策案から環境修復・回復対策案の変更を申請する組織・個人（環境修復・回復対策案の補足を含む）。

c) 承認された環境修復・回復の予算が不足し、所轄国家機関の要請がある場合。

3. 第 6 条を下記の通り改定、補足する。

「第 6 条. 鉱物採掘における環境修復・回復対策案の内容

1. 環境を修復・回復するためのソリューション。環境修復・回復の最善の解決策の分析、評価、選択。

2. 選択したソリューションの環境修復・回復項目のリスト、ボリューム。

3. 実施計画。環境修復・回復の事業年度別、各段階別で実施計画を分割する。環境修復・回復の期間中の環境管理・監視プログラム、対策案の検査と完了確認。

4. 環境修復・回復の各項目の経費見積表、ロードマップに応じた担保金。」

4. 下記のとおり第 7 条を改定、補足する。

「第 7 条. 鉱物採掘における環境修復・回復対策案の審査・承認の権限と手順

1. 本政令第 5 条 1 項 a 点の規定対象における環境修復・回復対策案を審査・承認する権限は、環境影響評定報告書を審査・承認する権限に従って実施される。

2. 本政令第 5 条 1 項 b 点、2 項の規定対象における環境修復・回復対策案を審査・承認する権限は、以下のように実施される。

a) 天然資源環境省は、天然資源環境省の鉱物採掘許可証を付与する権限範囲内の鉱物採掘プロジェクトに対し環境修復・回復対策案の審査・承認を指導する。

b) 省レベル人民委員会は、鉱物採掘許可証を付与する自らの権限範囲内の鉱物採掘プロジェクトに対し環境修復・回復対策案の審査・承認を指導する。

3. 環境修復・回復対策案の審査・承認の流れと手続き。

a) 本政令第 5 条 1 項 a 点の規定対象の対策案を審査・承認する流れと手続きは、環境影響評定報告書を審査・承認する流れと手続きに従って実施される。

b) 本政令第 5 条 1 項 b、2 項 b 点の規定対象の対策案を審査・承認する流れと手続きは、鉱物採掘活動における環境修復・回復に関する規定に従って実施される。

4. 審査経費は、環境影響評定報告書、対策案の審査予算から使用される。」

5. 下記のとおり第 8 条を改定、補足する。

「第 8 条. 鉱物採掘における環境修復・回復担保金

1. 担保金額は、所轄機関によって承認された環境修復・回復内容に基づき、環境修復・回復を実施するために十分な金額を確保するように計算されなければならない。

2. 担保金額の計算には、立案時に地場の規範、単価を適用する必要がある。地場に規範、単価が存在しない場合は、該当する省庁の規範、単価を適用する。該当する省庁の規範や単価が存在しない場合、市場価格を適用する。

3. 鉱物採掘を行う組織・個人は、インフレ率を考慮して毎年、又は段階に応じて担保金を用意しなければならない。

4. 鉱物採掘を行う組織・個人は地場の環境保護基金又はベトナム環境保護基金を担保する。担保金はベトナムドンで納金、返還される。

5. 担保金は、担保した地方の環境保護基金の貸出利子に等しい利子を享受し、担保時点から計算される。組織・個人は、鉱山の閉鎖が決定された後、一度だけ利子を引き出すことができる。

6. 担保金の返還は組織・個人が承認された対策案に従って、環境修復・回復内容の一部又は全部を完了した場合に行われる。

7. 鉱物採掘を行う組織・個人が担保したが、解散又は倒産、且つまだ承認された対策案に従い環境修復・回復を実施していない場合、鉱山の閉鎖案を承認し所轄機関は、担保金とその金利を使い環境修復・回復を実施する。」

6. 下記のとおり第 9 条を改定、補足する。

「第 9 条. 鉱物採掘における環境修復・回復対策案の完了の確認

1. 組織・個人が承認された対策案に従って、環境修復・回復内容の一部または全部を完了した後、対策案の各部分の完成書類を作成して所轄機関に検査・確認の要請をしなければならない。

承認された環境修復・回復内容の全ての完了確認は鉱山の閉鎖案と一緒に実施される。

2. 鉱物採掘プロジェクトの鉱山閉鎖案を承認する所轄機関は、環境修復・回復対策案の完了の検査・確認を実施しなければならない。

3. 対策案内容の全部完了の検査・確認の流れ、手続きは、鉱山閉鎖案の実施結果の受け入れ手順、手続きに従って実施される。鉱山の閉鎖決定の内容には、対策案の全部完了確認の内容が含まれる。」

7. 下記のとおり第 10 条 1 項 c 点、3 項 a 点、5 項 c、dd 点を修正する。

a) 1 項 c 点を下記のとおり修正する。

「c) 鉱物採掘許可証発行の管轄範囲内における環境修復・回復対策案の審査・承認、完了の検査および確認。」

b) 3 項 a 点を下記のとおり修正する。

「a) 鉱物採掘許可証発行の管轄範囲内における環境修復・回復対策案の審査・承認、完了の検査および確認。」

c) 5 項 c 点、dd 点を下記のとおり修正する。

「c) 対策案の一部又は全部の完了の検査及び確認書類を作成して鉱物採掘許可証を発行する所轄機関に提出する。

dd) 毎年 1 月 31 日までに環境修復・回復活動と環境修復・回復の担保について地場の対策案を承認した機関と環境保護管理機関に報告する。」

8. 下記のとおり第 11 条を変更する。

「第 11 条. 環境質の管理

1. 土壌、水、大気の各環境要素は現状、環境質の動向を評価され、 汚染地域は速やかに警告されなければならない。

2. 環境質に関する監視、評価データは、環境質に関する国家データベースを通じて、全国のすべての環境国家管理機関で共有されなければならない。 」

9. 下記のとおり第 12 条を変更する。

「第 12 条. 地表水、底質の環境質管理

1. 海域、沿岸域、河川、河川区域、池、湖沼、運河は地表水、底質の現状、環境質の動向について評価されなければならない。

2. 地表水、底質環境の基本的なパラメータは、最低でも、地表水、海水、堆積物に関する国家技術標準に定めるパラメータを含めて評価される必要がある。

地域の排出源に基づいて、排出源による水質への影響を評価するために他の特徴的パラメータを追加しなければならない。

3. 環境質の評価結果に基づいて、汚染された海域、沿岸域、河川、河川区域、池、湖沼、運河は汚染レベルを警告し、原因を特定して環境修復・回復の対策をしなければならない。

4. 地表水、底質の汚染悪化を引き起こしている組織・個人は、環境修復・回復の責任を負わなければならない。」

10. 下記のとおり第 13 条を変更する。

「第 13 条. 大気質の管理

1. グレード II 以上の年、集中住宅地、工業団地のある地域、工芸村、排ガス源の多い地域および大量の排気ガス源のある地域は大気の現状、大気質の動向について評価されなければならない。

2. 大気質は、質に関する国家技術標準に規定するパラメータで評価される必要がある。

地域の排出源に基づき、排出源の大気質への影響を評価するため他の特徴的パラメータを追加しなければならない。

3. 評価結果に基づき、大気が汚染された地域を警告し、原因を特定して環境修復・回復対策を検討しなければならない。

4. 大気を汚染、悪化させている組織・個人は、環境修復・回復に責任を負わなければならない。」

11. 下記のとおり第 14 条を変更する。

「第 14 条. 土壌環境質の管理

1. 戦争中に化学物質で汚染された地域、 工業団地、生産工場、化学薬品倉庫、農薬倉庫、廃棄物埋立地、閉鎖又は移転した工芸村がある地域、採掘が完了した有毒鉱物の採掘地域、多くの化学物質を使用する農業生産地域は、土壌環境質の動向、化学物質及び植物保護薬の汚染残留物について評価、監視しなければならない。

2. 基本的な土壌環境パラメータは、最低限土壌環境に関する国家技術標準に定めるパラメータを含めて評価される必要がある。

地域の排出源に基づき、排出源の土壌環境への影響を評価するために他の特徴的パラメータを追加しなければならない。

3. 調査、評価結果に基づき、環境が汚染された地域を警告し、原因を特定して環境修復・回復対策を検討しなければならない。

4. 化学物質及び植物保護薬残留物、土壌環境の改良及び回復の処理プロセスは次のとおりである。

a) 化学物質及び植物保護薬残留物の種類、水準及び範囲を調査、評価、特定する。

b) 化学物質及び植物保護薬残留物の汚染水準を高、中、低で分類する。

c) 土壌環境質に関する情報を公開し、化学物質及び植物保護薬残留物で汚染されている地域を警告する。

d) 汚染の対策案を策定し、汚染を処理し、環境修復・回復させる。

dd) 汚染対策、土壌環境修復・回復を観測、監視する。

5. 土壌環境の汚染や悪化を引き起こしている組織・個人は、環境修復・回復に責任を負わなければならない。」

12. 下記のとおり第 14a 条を補足する。

「第 14a 条. 環境質の観測及び監視プログラム

1. 環境質の現状と動向の評価は、期間及び空間に応じた環境観測プログラムで行われ、地域別の汚染現象、汚染種類と水準を早期警告する。

2. 天然資源環境省は、複数の省に跨ぐ河川流域や湖沼流域、主要経済地域、多くの排出源が集中する地域、複数の省に影響する大規模の排出源のある地域での環境質観測プログラムと、国境を越えた環境観測プログラムを含め、国家の環境質観測プログラムの実施を指導する。

省レベル人民委員会は、本政令 12 条、第 13 条及び第 14 条の規定に従って、省における環境質観測プログラムを実施指導する。

3. 国家レベル及び地域レベルの環境観測プログラムは、環境保護計画と一致しなければならない。国家レベルの環境観測プログラムは、天然資源環境省によって承認されなければならない。省レベルの環境観測プログラムは、省レベルの人民委員会によって承認されなければならない。環境質観測プログラムは、5 年定期、又は社会経済的発展、国防国家安全保障及び環境保護の緊急的な必要性が生まれたときに見直され調整される。

選択され設計された観測場所は、観測対象の地域の代表性、特性を確保し、汚染排出源が観測対象の環境に対する現状の影響を評価し監視し、統計すべきデータや情報の要求に応える必要がある。

4. 環境観測は定期的且つ継続的に実施されなければならない。環境観測の結果は、信頼性の情報、データを速やかに提供するために、質を検査し、観測対象地域の環境質の代表性及び客観性が反映されていることを保証しなければならない。環境観測データは中央機関及び地方機関で共有されなければならない。

所轄機関と新法の規定に基づく環境の品観測を担当する機関のみ環境質に関する情報を公表できる。

5. 天然資源環境省は、観測の場所、パラメーター、頻度、プロセス、方法について技術的に指導、規定し、環境質観測の品質を保証する。」

13. 下記のとおり第 14b 条を補足する。

「第 14b 条. 環境質の管理責任

1. 天然資源環境省

a) 環境質観測技術（汚染原因、種類、水準、範囲の調査、評価、特定。汚染地域の警告。化学物質及び植物保護薬残留物の対策。環境修復・回復）について指導する。

b) 本政令第 14a 条 2 項に定める環境観測プログラムの実施を指導する。

c) 国家環境質に関する情報・データシステム、全国の汚染地域に関する情報・データシステムをまとめて構築する。

d) 全国の環境質、汚染地域に関する情報をまとめて公表する。

2. 省レベル人民委員会

a) 環境質の観測の実施、省における汚染の種類、水準及び範囲の調査、評価、特定を指導し、環境質に関するデータを国家データベースに更新する。

b) 法律の規定に従い環境質の動向、省での汚染地域に関する情報を公開する。

c) 汚染された環境地域について警告する。

d) 国家の対応責任範囲に所属する省内の汚染地域の対策、環境修復・回復について指導する。

dd) 毎年 1 月 31 日までに、汚染状況、汚染対策結果、環境修復・回復の結果について天然資源環境省に定期的に報告する。」

14. 第 V 章と第 VI 章をマージして以下のとおりに名前を変更する。

「第 V 章

生産・経営・サービス活動における環境保護」

15. 下記のとおり第 22 条を改定、補足する。

「第 22 条. 中古船舶解体事業所への環境保護の要請

1. 中古船舶解体事業所の建設プロジェクトは、所轄機関により承認された環境影響評定報告書を保有しなければならない。

2. 船舶解体事業所に対する環境保護の施設、技術インフラ、人的資源に関する要件。

a) 航船の機種、荷重に適した専用の航船解体場所及び設備を有し、未処理・未管理の有害物質を解体場所以外に漏洩又は拡散し大気、水、土壌を汚染させないよう確保する。

b) 解体後の材料、機器を保管する場所は床を高くし、浸水を防げるようにする。そして、気密を維持し、ひび割れしない防水材料で作られ、材料、機器の最大負荷に耐える耐久性を確保する。貯蔵場を使用する場合、環境技術基準を満たした越流する雨水の収集・処理システムを完備する必要がある。

c) 船舶解体から生じた有害廃棄物、固形廃棄物の所定の要件を満たした保管場所がある。

d) 船舶解体から生じた廃棄物の受け入れ、収集、輸送、保管、処理、管理の手段、設備、施設があり、それが関連する環境に関する法令及び環境技術基準に準拠しなければならない。

3. 船舶解体から生じた特殊廃棄物の分離、収集、分類手順に対する要件。

船舶解体事業所は、環境保護に関する法律の規定を準拠した、航船機種及び荷重に適した解体手順、技術を有し、以下の安全を保証した工程で実施しなければならない。

a) 解体対象の中古船舶の状況を調査・特定する。すべての船室、貯蔵タンク、保管場所を調査して、燃料、石油、アスベスト、PCB、鉛、放射性廃棄物、有害物質およびその他の除去すべき有害廃棄物を格納している一画があるか特定する。船舶の状態及び解体作業中の労働者に発生しうる危険を特定する。

b) 燃料、油、ビルジ水、バラスト水、火災・爆発の原因となる可能性のあるその他の液体や物質を回収する。安全な作業環境を確保するために、換気対策を講じ、密閉スペ

ース（貨物室、二重底、貯蔵タンク等）に十分な酸素を供給する。このプロセスは、解体プロセス全体を通して実施される必要がある。

c) アスベストと PCB を分離する。船舶を部分的に切断する前に、切断位置からアスベスト及び PCB を分離、収集し、別のところへ運搬する必要がある。船舶の各部品が陸上に運ばれた後に手が届きやすくなった残りのアスベスト及び PCB を回収しなければならない。アスベストの分離及び収集する場所は、アスベスト繊維の周囲環境への拡散を減らすために、カバーする必要がある。アスベストは分離前、及び分離最中に湿らされなければならない。アスベストを除去するために、少なくとも 2 人の労働者を手配する。労働者は保護具を十分装備し、2 人のうちに 1 人は加湿、もう 1 人が除去を担当する。陸上でのアスベストを除去する場所は、同じ手順で違う場所に配置する必要がある。

d) 中古船舶解体前及び最中に、船舶解体事業所の所有者は有害物質の発生危険性について警告し、それをアクセスしやすく、且つ見やすい位置にある掲示板に掲示する必要がある。船舶解体事業所の所有者は労働者に所定の保護具を装備させなければならない。

4. 中古船舶解体活動から生じた廃棄物及びスクラップ管理に関する要件。

中古船舶解体活動から生じた廃棄物及びスクラップを現行の廃棄物及びスクラップに関する法令に従い管理し、船舶解体事業所の所有者は以下の対策も講じる必要がある。

a) 油及び燃料は別々のタンク又は容器（混合させてはいけない）に汲み上げ、その後、規定に従い処分するために保管場所へ運搬し引き渡す。

b) 分離されたアスベストは少なくとも 2 層ある専用の密封包装で保管され、その後、規定に従い処分するために有害廃棄物保管場所へ運搬し引き渡す。

c) PCB を含む廃液は、リフティングパレットに設置した硬い包装又は保管装置に保管され、積み重ねてはいけない。PCB を含む廃棄物（固体及び液体）の保管区域は、他の廃棄物から隔離して、安全性を確保したうえ、規制に従い処分するために引き渡す。

d) 金属から除去された非金属材料については、廃棄物及びスクラップの管理規定に従い判断、分類、処分する。

dd) 解体工程から生じた放射性廃棄物は、放射性廃棄物と使用済みの放射線源の管理に関する規定に従い収集、保管、処理、管理する。

e) 船舶の解体が完了した日から 45 日以内に、事業所は規定に基づき処理できる機能及び能力を有する業者に全ての有害廃棄物を引き渡す。

5. 船舶解体事業所は国家規格 TCVN ISO 14001 に従い環境管理システムを導入しなければならない。

6. 船舶解体事業所の所有者は、各船舶の解体活動に対し環境保護計画を登録し、省レベル環境保護専門機関に提出しなければならない。」

16. 下記のとおり第 24 条 1 項、4 項を改定し、第 5 項を補足する。

a)下記の通り第 1 項を改定する。

「1.天然資源環境省は以下の責任を負う。

a) 中古船舶解体活動に対する環境保護活動の実施を指導する。

b) 法律の規定に従い各事業所での中古船舶解体活動に対する環境保護に関する法律を遵守しているか検査・確認する。」

b)下記のとおり 4 項を改定し、5 項を補足する。

「4. 省レベルの人民委員会は以下の責任を負う。

a) 法律の規定に従い各事業所での中古船舶解体活動における環境保護に関する法律の遵守を検査・確認する。

b) 天然資源環境省と連携して、中古船舶解体事業所での環境保護活動について指導する。

5. 中古船舶解体事業所の所有者の責任は以下の通り。

a) 船舶解体事業所に対する環境保護の規定をすべて実施する。

b) 本政令と共に公布される付録第 IV 項目 II の規定に従い、定期的に中古船舶解体活動での環境保護活動結果を翌年の 1 月 31 日までに天然資源環境省及び事業所のある省の省レベル人民委員会に報告する。」

17. 第 VI 章の項目 1、項目 2、項目 3 の名前を削除する。

18. 下記のとおり第 25 条を改定、補足する。

「第 25 条. 環境管理システムの完成対象と期限

1. 運営中の生産・経営・サービスの事業所は、本政令と共に公布される付録第 I 項付録 IIa に規定する環境汚染を引き起こす恐れの産業形態に該当し、且つ環境影響評価報

告書の作成対象に該当する場合、国家規格 TCVN ISO 14001 に準拠した環境管理システムを導入しなければならない。

2. 本条 1 項の規定対象の環境管理システムの完成期限は次のとおり。

a) プロジェクトの運用開始日から 2 年以内。

b) 運営中の事業所の場合は 2020 年 12 月 31 日まで。」

19. 下記のとおり第 31 条 2 項を改定する。

「2.環境汚染賠償責任保険に加入しなければならない対象一覧表は、本政令と共に公布される付録 II 項目 II に定められる。

本条第 1 項に定められるが、本政令と共に公布される付録 II 項目 II に定める一覧表に当てはまらない対象は、環境汚染賠償責任保険への加入を選ぶか、法律に従うリスク準備金を設定することができる。」

20. 下記のとおり第 33 条 4 項を改定する。

「4. 深刻な環境汚染を引き起こした事業所とは、廃棄物に関する技術基準を超えた排水、粉塵、ガスを排出し、騒音や振動による汚染を引き起こしたり、固形廃棄物や有害廃棄物の埋葬、埋め立て、排出行為が環境保護に関する規定に違反したりして、環境保護の分野での行政違反処罰に関して定める政令の規定に従い事業停止を追加して処罰されたものである。 」

21. 下記のとおり第 42 条 7 項を改定する。

「7.天然資源環境省は融資プロジェクトに関して、融資と投資後の金利支援、投資信用保証の実施を指導する。そして、ベトナム環境保護基金の予算で環境保護活動について援助したりその他支援したりする。省レベルの人民委員会は融資プロジェクトに関して、融資と投資後の金利支援、投資信用保証のび実施を指導する。そして、省の環境保護基金の予算で省の環境保護活動について援助したりその他支援したりする。」

22. 下記のとおり第 43 条を改定する。

「第 43 条. 法人所得税に対する優遇支援政策

本法令と共に施行される付録第 II 項付録 III の 1、2、4、5、6、9、10 項に定める新規投資プロジェクトの実施、及び本法令と共に施行される付録第 II 項付録 III の 11、12、13、14 に定める新規生産プロジェクト又は製品・サービスの生産・経営活動の実施による企業の収入は、法人所得税法の規定に従い環境保護の分野における対象と同じ法人所得税に対する優遇支援政策を受ける。」

23. 下記のとおり第 44 条 3 項を改定し、4 項を補足する。

「3. 本法令と共に施行される付録第 II 項目付録 III の 12 項に定める廃棄物処理事業所（生活廃棄物、産業固形廃棄物及び有害廃棄物）の固形廃棄物のリサイクル・処理活動から生まれた製品は、廃棄物処理事業所の投資プロジェクト、投資登録証明書に記載されるものである。

4. 天然資源環境省は、ベトナムの環境グリーンラベルを付けられる製品一覧表を特定し、公表基準を制定する。」

24. 以下のとおり第 49a 条を補足する。

「第 49a 条. 環境保護基金の組織化と運営

1. 環境保護基金の設立、組織化及び運営は、環境保護法第 149 条の規定に従い実施される。

2. 天然資源環境省は関係省庁と連携して、地域の環境保護基金の組織化と運営について指導する。」

第 3 条. 廃棄物・スクラップの管理に関する 2015 年 4 月 24 日付政令第 38/2015/ND-CP 号（以下、政令第 38/2015/ND-CP 号と言う）の一部条項の改定・修正

1. 下記のとおり第 3 条 4 項を改定し、30、31、32 項を補足する。

a) 下記のとおり 4 項を改定する。

「4. 産業固形廃棄物とは生産、経営、サービス活動から生じたものであり、有害な固形廃棄物と通常産業固形廃棄物を含む。」

b)下記の通り第 30、31、32 項を追加する。

「30. 固形廃棄物の引渡記録書とは、生活廃棄物、通常産業固形廃棄物の排出源の所有者、収集・輸送・処理事業所長間で種類や数量の引渡を確認するための文書である。

31. 冷却水とは、生産、経営、サービス活動に使用される原材料、燃料、化学物質と直接接触することなく、生産工程における機械設備を冷却するために使用される水である。

32. エネルギーの再利用、リサイクル、共同処理、及び回収と、廃棄物の処理の適切な機能を有する事業所とは、企業登録証明書、事業登録証明書又は投資登録証明書、投資登録文書、及びその他の同等の書類に従い事業する事業所であり、そのエネルギーの再利用、リサイクル、共同処理、及び回収と廃棄物の処理（生活廃棄物、通常産

業固形廃棄物、通常医療廃棄物を含む）に使用される工場、技術ライン、機械設備及び付帯施設が環境保護に関する法律の規定に完全に準拠しなければならない。」

2.下記のとおり第 9 条 1 項を改定する。

「1.天然資源環境省により承認された環境影響評価報告書を有している。」

3.下記のとおり第 10 条 1、4、5、6 項を改定し、6a、6b を補足する。

a) 下記のとおり 1 項を改定する。

「1. 有害廃棄物処理プロジェクト及び事業所を有する組織・個人が環境影響評価報告書の承認決定による環境保護施設を完成し、本政令第 9 条に定める条件を満たした場合、有害廃棄物処理許可申請書類を作成して、本条 2 項に定める所轄機関に提出する。」

b)下記のとおり 4、5、6 項を改定し、6a、6b を修正する。

「4. 有害廃棄物処理許可の期限は発行日から 5 年間である。

5. 有害廃棄物処理許可証は、環境保護施設完成確認書を代替する。有害廃棄物処理事業所が輸入されたスクラップを生産材料として使用する場合、スクラップを生産材料として輸入する場合の環境保護条件適合証明書の申請書類は、プロジェクト・事業所長の要請に応じて、有害廃棄物処理の許可申請書類と一緒に提出してもよい。環境保護施設完成の検査・確認手続きと、スクラップを生産材料として輸入する場合の環境保護条件適合証明書書の検査・発給手続きは、有害廃棄物処理許可の検査・発給手続きに従い実施される。

6. 有害廃棄物処理許可証の検討・発給の過程において、許可書発行機関は、有害廃棄物処理事業所の現場検査チームを設立して、検査した結果に基づいて試用運転の承認を実施する。試用運転承認書は、組織・個人が試用運転を目的とする有害廃棄物の収集、輸送、処理の契約を締結する根拠となる。但し、契約基づく廃棄物の収集、輸送、処理総量がプロジェクトの処理能力を超えてはいけない。試用運転は、政令 No.18/2015/ND-CP 号第 16b 条に従い行われる。

6a. 有害廃棄物処理プロジェクトの試験運用の検査・承認の期限は、適合性のある書類を受理してから 10 営業日以内である。有害廃棄物処理許可証の検査・承認の期限は、適合性のある書類を受理してから 25 営業日以内である。上記の期限には、許可証発行機関が要求した書類を組織・個人が完成させる期間を含めない。

6b. 有害廃棄物処理許可証の発行活動の予算は、有害廃棄物処理許可証の発行審査手数料から確保される。」

4.下記のとお第 16 条第 4、5 項を補足する。

「4. 生活固形廃棄物排出源の所有者（世帯や個人を除く）は、生活固形廃棄物を以下の対象に引き渡す。

a) 再利用、リサイクル、共同処理、処理の適切な機能を有する事業所。

b) 本政令第 18 条の規定に当てはまる生活固形廃棄物の収集・運搬事業所の事業所長、所轄国家機関によって指名さられた生活固形廃棄物の収集・運搬公共サービスを担当する事業所長。

5. 生活固形廃棄物排出源の所有者がエネルギーを再利用、予備処理、リサイクル、処理、共同処理・回収する場合、以下の要件を満たす必要がある。

a) 環境影響評定報告書、確認された環境保護計画、又は同等の文書の承認決定に適合していること。

b) 生活固形廃棄物排出源の事業所の敷地にすでにある環境保護技術・施設で実施し、環境保護要件を満たしていること（沖合の石油探査・開拓から生じた融解性生活固形廃棄物を除く）。」

5.下記のとおり第 17 条 5、6 項を補足する。

「5.生活固形廃棄物の収集・引渡拠点は、本法令と共に施行される付録 III 第 II 項 A 点の規定要件を満たす。」

6.下記のとおり第 18 条の第 9、10、11、12、13 項を補足する。

「9.輸送手段、保管設備、収集場所、引渡拠点、保管場所（もしあれば）は本法令と共に施行される付録第 III 項付録 II の A、B 点に規定する技術的要件、管理プロセスを確保する。」生活固形廃棄物の収集、保管、輸送は 2 日以内に行う。

10. 生活固形廃棄物の収集、保管、輸送事業所の事業所長が同時に通常産業固形廃棄物を収集・輸送する場合は、生活固形廃棄物及び通常産業固形廃棄物の管理に関する規定を遵守しなければならない。

11. 生活固形廃棄物を以下の対象に引き渡す。

a) 生活固形廃棄物の再利用、リサイクル、共同処理、処理の適切な機能を有する事業所長。

b) 本項 a 点に定める生活固形廃棄物の再利用、リサイクル、共同処理、処理事業所長と契約している生活固形廃棄物の収集、輸送事業所の事業所長。

c) 地方自治体によって生活固形廃棄物を収集、輸送して本項 a 点に定める処理事業所の事業所長に引き渡すように指示された生活固形廃棄物の収集、輸送事業所の事業所長。

12. 引渡は、本法令と共に施行される付録第 III 項付録 IV に規定する生活固形廃棄物の引渡記録書様式を使用する。

13. 以下の報告書を作成する。

a) 本法令と共に施行される付録第 III 項付録 V 様式 1 に従い生活固形廃棄物の管理活動についての報告書（報告対象期間は 1 月 1 日から 12 月 31 日まで）を作成して、翌年の 1 月 31 日までに地場の天然資源環境局及び生活固形廃棄物の収集、輸送を行う県レベル人民委員会に毎年定期的に提出する。

b) 所轄国家管理機関の要請に応じて、随時生活固形廃棄物の収集・輸送の状況について報告する。」

7.下記のとおり第 19 条 3 項を改定・修正する。

「3. 天然資源環境省は、科学技術省及び関係省庁と連携して、本条に規定される生活固形廃棄物処理技術の具体的基準の公布、審査・評価・発表について指導する。」

8.下記のとおり第 21 条 5、6 項を改定・修正し、7、8、9、10、11、12 項を削除する。

「5. 生活固形廃棄物処理事業所は権限のある所轄機関によって環境保護施設の完成を確認されなければならない。

6. 生活固形廃棄物処理事業所の場所は、環境保護の規定と省レベルの計画に準拠しなければならない。」

9. 下記のとおり第 22 条 1 項を改定する。

「1. 生活固形廃棄物処理事業所の事業所長の責任。

a) 法律の規定に基づき環境保護要件をすべて対応する。

b) 以下の報告書を作成する。

- 本法令と共に施行される付録第 III 項付録 V 様式 2 に基づき生活固形廃棄物の管理活動についての報告書（報告対象期間は 1 月 1 日から 12 月 31 日まで）を作成して、翌年の 1 月 31 日までに天然資源環境局及び天然資源環境省（環境省が環境影響評価報告書を承認した場合）に毎年定期的に提出する。

- 所轄国家管理機関の要請に応じて、随時生活固形廃棄物の処理状況について報告する。

- 下記の引渡記録書を作成する。生活固形廃棄物の引渡記録書。生活固形廃棄物処理システムや設備の運用日記。リサイクル製品、又は生活固形廃棄物から回収されて再利用・リサイクルできる固形廃棄物（もしあれば）の数量管理台帳。

- 生活固形廃棄物の引渡の契約・記録書、運用日記、生活固形廃棄物の処理活動に関する書類を 5 年間保管し、所轄国家管理機関の要求に応じて提供する。

c) 生活固形廃棄物から有害廃棄物を分類する。又は生活固形廃棄物物処理事業所で有害廃棄物が発生した場合、規定に従い有害廃棄物排出源の所有者としての責任を負う。

d) 生活固形廃棄物（生活固形廃棄物からのエネルギーの予備的処理、リサイクル、共同処理、回収を含む。以下、固形廃棄物処理と言う）のシステム、設備が本法令と共に施行される付録第 III 項付録 IIc 点に規定する技術的要件、管理プロセスを満たす。」

10.下記のとおり第 23 条 2 項 a 点を削除し、b 点を改定し、3 項を改定する。

a) 2 項 a 点を削除する。

b) 下記のとおり 2 項 b 点を改定する。

「b) 生活固形廃棄物埋立地の閉鎖直後に、地域の景観を改良すると同時に、環境汚染を防止する対策を講じること。」

c)下記のとおり 3 項を改定する。

「3.天然資源環境省は、生活固形廃棄物埋立地の操業終了時の閉鎖について指導する。」

11. 下記のとおり第 28 条を改定する。

「第 28 条.生活固形廃棄物管理における各級人民委員会の責任

1. 省レベル人民委員会の責任

a) 省内の生活固形廃棄物管理を指導し、専門機関への管理責任を割り当て、規定に従い生活固形廃棄物管理に関して各級人民委員会へ管理を分権する。

b) 必要に応じて、地域の社会・経済的発展状況に適した、生活固形廃棄物管理の具体的な規定、生活固形廃棄物の収集、輸送事業所への投資を奨励するための優遇支援政策や仕組みを公布する。

c) 管轄範囲内で、計画中の固形廃棄物管理の実施を指導し、生活固形廃棄物の収集、輸送、処理の年次計画を作成し、地域の社会経済開発計画に適合する予算を確保する。

d) 規定に従い、世帯、個人、生産・経営・サービス事業所及び組織に対して、ごみ回収手数料、サービス料の価格表を構築する。

dd) 規定に従い、翌年の 1 月 31 日までに地場での生活固形廃棄物の管理活動について天然資源環境省及び建設省に毎年定期的に報告する。

e) 生活固形廃棄物管理に関する法律の啓発・教育を指導し、地域における固形廃棄物管理の法律違反の検査、確認、取り締まりを指導する。

2. 県レベル人民委員会の責任

a) 管轄範囲内で生活固形廃棄物管理に関する規定プログラム及び計画を公布する。

b) 生活固形廃棄物管理の戦略、プログラム、計画及び任務の実施を指導する。

c) 毎年、生活固形廃棄物の管理活動について省レベル人民委員会に報告する。

3.社レベル人民委員会の責任

a) 地場における生活固形廃棄物管理の計画を立て、実施する。

b) 規定に従い生活固形廃棄物を発生源において分類活動の実施を指導する。

c) 毎年、生活固形廃棄物の管理活動について県レベル人民委員会に報告する。」

12. 下記のとおり第 29 条の第 3、4 項を補足する。

「3. 通常産業固形廃棄物は以下の 3 つのグループに分類される。

a) 生産材料として再利用・リサイクルされる通常産業固形廃棄物グループ。

b) 建設材料の生産及び建設敷地の整地に使用される固形廃棄物グループ。

c) 鉱物に関する法令に従い、鉱物採掘が終了した地域を焼却、埋め立て、回復させる方法、及び関連する専門法律の規定によりその他の処理方法で処理する通常産業固形廃棄物グループ。

d) 通常産業固形廃棄物として分類できない場合、本項 c 点に従い処理されなければならない。

4. 建設省は、建設材料の生産、建設敷地の整地、建設施設に使用される固形廃棄物の技術基準、使用技術ガイドラインを公布し、建設材料の生産、建設敷地の整地、建設施設に使用される固形廃棄物の使用に関する国家基準を策定して科学技術省に送付し公表してもらう。規格、技術基準、技術ガイドラインを公布していない場合、ヨーロッパ、米国、日本、又は韓国などのいずれかの国の規格を適用する。」

13.下記のとおり第 30 条を改定・修正する。

「第 30 条.通常産業固形廃棄物排出源の所有者の責任

1. 本政令第 29 条 3 項の要件に従い通常産業固形廃棄物を分類し、本法令と共に施行される付録第 III 項付録 III の A 点に規定する技術的要件及び管理プロセスを満たす通常産業固形廃棄物の保管装置及び保管空間を保有する。

2. 通常産業固形廃棄物排出源の所有者は通常産業固形廃棄物を以下に引き渡す。

a) 通常産業固形廃棄物を直接建設材料の生産、又は建設敷地の整地（法律の規定に従い事業可能）に使用する生産事業所長。

b) 所轄機関によって廃棄物の処理案を承認された生産事業所長。

c) 通常産業固形廃棄物の適切な処理機能のある事業所長。

d) 本政令第 31 条の規定要件を満たした通常産業固形廃棄物の所有者。通常産業固形廃棄物の輸送事業所長と本項 a、b 又は c 点に定める対象組織の間で引渡契約を結んでいる必要がある。

3. 通常産業固形廃棄物の引渡毎に、本法令と共に施行される付録第 III 項付録 IV に規定する通常産業固形廃棄物の引渡記録書を使用する。

4. 通常産業固形廃棄物からエネルギーの再利用、予備処理、リサイクル、処理、共同処理及び回収する組織・個人は、以下の技術的要件及び管理プロセスを満たさなければならない。

a) 法律の規定による企業登録証明書、事業登録証明書又は投資登録証明書、投資登録文書及びその他の同等の書類に適合している。

b) 通常産業固形廃棄物排出源の事業所の敷地にすでにある環境保護の技術や施設で実施し、環境保護の規定要件を満たしている。通常産業固形廃棄物の焼却炉、埋立地は、通常産業固形廃棄物を処理するために事業所の敷地内に投資されている場合、関係する計画における固形廃棄物の管理内容に適合していなければならない。

c) 環境影響評価報告書、確認された環境保護計画、又は同等の文書の承認決定に準拠している。

5.以下の報告書を作成する。

a) 本法令と共に施行される付録第 III 項付録 V 様式 3 に基づき、通常産業固形廃棄物の管理活動についての報告書（報告対象期間は 1 月 1 日から 12 月 31 日まで）を作成し

て、翌年の 1 月 31 日までに毎年定期的に地場の天然資源環境局に提出する。同時に有害廃棄物排出源の所有者である場合は、通常産業固形廃棄物の報告を有害廃棄物管理報告書に統合する。

b) 所轄国家管理機関の要請に応じて、随時通常産業固形廃棄物の発生状況について報告する。」

14. 下記のとおり第 31a 条を補足する。

「第 31a 条.通常産業固形廃棄物の収集・輸送事業所長

1. 本条 2 項 a、b、c 点の規定対象の一つとすでに引渡契約を締結している場合のみ、廃棄物排出源の所有者と通常産業固形廃棄物の収集・輸送契約を締結できる。

2. 収集・輸送事業所長は、通常産業固形廃棄物を以下に引き渡すことができる。

a) 通常産業固形廃棄物を直接建設材料の生産、又は建設敷地の整地（法律の規定に従い事業可能）に使用する生産事業所長。

b) 所轄機関によって廃棄物の処理案を承認された生産事業所長。

c) 適切な機能を有する廃棄物処理事業所長、又は有害廃棄物の処理事業所長（通常産業固形廃棄物の処理事業所が有害廃棄物の処理も一緒に実施する場合）。

3. 通常産業固形廃棄物の引渡毎に、本法令と共に施行される付録第 III 項付録 IV に規定する通常産業固形廃棄物の引渡記録書を使用する。

4. 通常産業固形廃棄物の輸送手段、保管設備、引渡拠点、一時保管場所が、本法令と共に施行される付録第 III 項付録 III の A 及び B 点に定める技術的要件及び管理プロセスを満たしている。

5. 以下の報告書を作成する。

a) 本法令と共に施行される付録第 III 項付録 V 様式 4 に基づき、通常産業固形廃棄物の管理活動についての報告書（報告対象期間は 1 月 1 日から 12 月 31 日まで）を作成して、翌年の 1 月 31 日までに毎年定期的に地場の天然資源環境局に提出する。

b) 所轄国家管理機関の要請に応じて、随時通常産業固形廃棄物の収集・輸送の状況について報告する。」

c) 通常産業固形廃棄物の輸送事業所長が同時に生活固形廃棄物も収集する場合、報告対象期間の最終日から 1 か月以内に、所定の様式を使って通常産業固形廃棄物と生活固形廃棄物の管理に関する報告書をまとめて作成する。

d) 通常産業固形廃棄物の輸送事業所長が同時に有害廃棄物も収集する場合、有害廃棄物についての所定の様式を使って通常産業固形廃棄物と有害廃棄物の管理に関する報告書をまとめて作成する。」

15. 下記のとおり第 32 条 5、6 項を改定・修正し、7、8、9、10、11、12 項を削除する。

「5.通常産業固形廃棄物処理事業所は、規定に従い所轄機関によって環境保護施設の完成を確認されなければならない。

6.通常産業固形廃棄物処理事業所の場所は、環境保護計画及び省の計画に準拠しなければならない。」

16. 下記のとおり第 33 条を改定・修正する。

「第 33 条. 通常産業固形廃棄物処理事業所長の責任

1. 通常産業固形廃棄物の輸送手段、保管設備、一時的保管場所が本法令と共に施行される付録第 III 項付録 III の A と B 点に規定する技術的要件、管理プロセスを満たす。

2. 通常産業固形廃棄物（通常産業固形廃棄物からエネルギーの再利用、リサイクル、共同処理、処理、回収を含む（以下、通常産業固形廃棄物の処理という））の処理システム、手段、設備が本法令と共に施行される付録第 III 項付録 IIIC 点に規定する技術的要件、管理プロセスを満たす。

3. 通常産業固形廃棄物処理事業所で有害廃棄物が発生した場合、規定により廃棄物の排出源の所有者としての責任を負う。

4. 以下の報告書を作成する。

a) 本法令と共に施行される付録第 III 項付録 V 様式 5 に基づき通常産業固形廃棄物の管理活動についての報告書(報告対象期間は 1 月 1 日から 12 月 31 日まで)を作成して、翌年の 1 月 31 日までに確認機関、地場の天然資源環境局及び通常産業固形廃棄物処理事業所が置かれる県の県レベル人民委員会に毎年定期的に提出する。

b) 所轄国家管理機関の要請に応じて、随時通常産業固形廃棄物の処理状況を報告する。

c) 通常産業固形廃棄物処理の事業所長が同時に生活固形廃棄物事業所長である場合、通常産業固形廃棄物と生活固形廃棄物の管理に係るレポート、記録、文書、日記を本法令と共に施行される付録第 III 項付録 V 様式 5 に取り纏めて作成する。

d) 通常産業固形廃棄物処理の事業所長が同時に有害廃棄物事業所長である場合、通常産業固形廃棄物と有害廃棄物の管理に係るレポート、記録、文書、日記を有害廃棄物管理に関する様式にまとめて作成する。

dd) 通常産業固形廃棄物の引渡の受入毎に、本法令と共に施行される付録第 III 項付録 IV に規定する通常産業固形廃棄物の引渡記録書を使用し、通常産業固形廃棄物の処理システム、手段、設備の運用日記を作成し、通常産業固形廃棄物からリサイクル又は回収された製品（もしあれば）の数量管理台帳を作成する。

e) 通常産業固形廃棄物の処理活動に関する契約、書類、日記、文書を 5 年間保管し、所轄国家管理機関の要求に応じて提供する。

5. 新規事業所の場合、運転開始日から 24 ヶ月以内に国家基準 TCVN ISO 14001 に準拠した環境管理システムを導入する。操業中の事業所の場合、本政令の発効日から 24 ヶ月以内に導入する。

6. 通常産業固形廃棄物の処理事業所の場合、操業終了日から 6 ヶ月以内に汚染防止及び環境修復計画を実現すると同時に、環境保護施設の完了を所轄機関に文書で通知する。」

17. 下記のとおり第 34 条の第 1 項を改定する。

「1.通常産業固形廃棄物の管理に関する国家管理機能を果たす。」

18. 下記のとおり第 35 条の第 1 項を改定する。

「第 35 条. 通常産業固形廃棄物の管理における省レベル人民委員会の責任

省内で発生する通常産業固形廃棄物を国家データベースに更新し、毎年、地場での通常産業固形廃棄物の発生、管理、処理状況について統計、取り纏め、更新し、翌年の 3 月 31 日までに天然資源環境省に（取り纏め及び監視の目的で）報告する。」

19. 下記のとおり第 37 条 4、5、6、7、8 項を補足する。

「4. 工業団地の二次施設からの廃水は、集中式廃水収集システムに接続される前に、廃水収集システムで継続的に処理され、受け入れ源に排出される前に工業団地インフラ建設投資・経営投資家との合意書の条件、及び工業団地の環境影響評価報告書の承認決定に基づいて初期処理し、環境に関する技術基準を満たさなければならない（その施設が規定に従い免除されている場合を除く）。

上記の事業所長と工業団地インフラ建設投資・経営投資家との合意書に記載される集中式廃水収集システムへの接続条件は、環境影響評価報告書の承認決定、又は工業団地の環境保護提案細則に言及している集中式廃水収集システムの廃水受け入れ能力を超えてはいけない。

2020 年 1 月 1 日から、工業団地への新規投資プロジェクトの受け入れは、集中式廃水収集システムの廃水受入能力を考慮しなければならない。工業団地での新しい二次投資プロジェクトは、工業団地の集中式の廃水収集システムに接続されなければならない。

5. 冷却水は次のとおり管理される。

a) 冷却水（微生物を殺すために塩素や消毒薬品を使用する冷却水を含む）は、生産・経営・サービス工程から生じた廃棄物から分離し、独自の収集システムを持つこと。

b) 冷却剤の温度が環境に排出される前の産業廃水と同様に温度限界値を超えないように冷却対策を講じなければならない。

c) 冷却水の環境への排出は、廃水の排出口と分離して冷却水専用口を通って排出しなければならない。技術的要件により、廃水及び冷却水が同じ出口で環境に排出される場合、所有者は、その廃水を冷却水と合流する前に、その廃水の特徴的パラメーターに対して自動及び連続的な廃水観測システムを設置しなければならない。本政令の発効日より前に運営・建設された事業所は、2020 年 12 月 31 日までに廃水の自動・連続的観測システムの設置を完了しなければならない。

6. 本法令と共に施行される付録第 I 項付録 IIa に規定する環境汚染を引き起こす恐れのある生産形態に属するプロジェクトについて、廃水処理システム（集中式廃水収集システムに接続する施設を除く）が環境保護要件を満たし、環境保護法第 101 条、第 108 条及び第 109 条に規定される環境事故防止・対応施設を導入しなければならない。廃水処理システムの環境事故防止・対応施設は、環境影響評定報告書で承認されなければならない。プロジェクトの所有者は、廃水の流れの特性と負荷に基づき次の技術的ソリューションを選択できる。

a) 設計上の廃水量が 50m3/日（24 時間）から 500m3/日（24 時間）未満の場合、廃水事故防止・対応施設（1 日以上廃水を貯められるタンク、機器、道具又は手段（事故タンクと言う））を保有、又は廃水処理を循環させる事故タンクを保有し、廃水事故が発生した場合に廃水が自然環境に排出されないように確保する必要がある。

b) 設計上の廃水量が 500m^3/日（24 時間）から 5,000m^3/日（24 時間）未満の場合、廃水事故防止・対応施設として 2 日以上廃水を貯められる池を保有、又は廃水処理を循環させられる事故対応池を保有し、廃水事故が発生した場合に廃水が自然環境に排出されないように確保する必要がある。

c) 設計上の廃水量が 5,000m^3/日（24 時間）以上の場合、3 日以上廃水を貯められる廃水事故防止・対応施設として生物学的湖を保有、又は廃水処理を循環させられる事故対

応湖を保有し、廃水事故が発生した場合に廃水が自然環境に排出されないように確保する必要がある。

7. 本法令と共に施行される付録第 I 項付録 IIa に規定する環境汚染を引き起こす恐れのある生産形態に属する運営中の工業団地と事業所で、廃水処理システム（集中式廃水収集システムに接続する施設を除く）に本条 6 項に規定する環境事故防止・対応施設をもっていない場合、それを建設する計画を立て、環境影響評価報告書を承認した機関に送付する。建設の完成後は、2020 年 12 月 31 日までに、環境保護施設完了の検査・確認手順に従って、環境事故防止・対応施設の完了確認申請書類を作成する必要がある。

8. 天然資源環境省は、廃水による環境事故防止・対応施設に関するガイドライン及び技術的要求を施行し、本条 7 項の規定対象を監視するため見直して、リストを作成する。」

20. 下記のとおり第 39 条を改定・修正する。

「第 39 条.　廃水排出の観測

1. 定期的な廃水観測の対象、頻度及びパラメータ

a) 稼働中で、規模、生産効率が環境影響評価報告書を作成しなければならない対象と同等で、且つ環境に排出される総廃水量（各水処理システムの設計上の総廃水量、又は環境影響評価報告書及び同等の書類で承認された廃水量による）が 20m3/日（24 時間）以上の事業所、工業団地及びプロジェクト（工業団地の集中式廃水処理システムに接続されている場合を除く）。定期的な廃水観測頻度は 3 ヶ月毎である。天然資源環境省により施行された環境に関する技術基準又は環境観測技術に関する規定に、分野・業種別の特殊な環境汚染パラメータの観測頻度を規定している場合、それらの基準に従う。

b) 稼働中で、規模、生産効率が環境影響評価報告書を作成しなければならない対象と同等で、且つ環境に排出される総廃水量（設計上の総廃水量、又は環境保護計画に登録された廃水量による）が 20m3/日（24 時間）以上の事業所、工業団地及びプロジェクト（工業団地の集中式廃水処理システムに接続されている場合を除く）。定期的な廃水観測頻度は 6 ヶ月毎である。天然資源環境省により施行された環境に関する技術基準又は環境観測技術に関する規定に、分野・業種別の特殊な環境汚染パラメータの観測頻度を規定している場合、それらの基準に従う。

c) 本項 a、b 点に定める事業所は、自らの廃水を工業団地の集中的廃水処理システムに接続して、工業団地のインフラの建設・経営の投資家の規定に従い定期的に廃水を観測する。最大観察頻度は、本項 a、b 点に規定する頻度を超えてはならない。

d) 本項 a、b、c 点の規定対象外の事業所も定期的な廃水観測を実施することを奨励する。その結果に基づいて、環境に関する技術基準への適合を評価する。廃水の品質が環境基準を超える場合、廃水処理システムを見直すか、改良・アップグレードして、廃水を環境に排出する前に環境基準を満たすようにする。

dd) 定期的な廃水観測パラメータは、国家技術基準、又は地方の環境に関する技術基準に従う。特殊な生産形態として分野・業種別の環境技術基準に当てはまらない場合の観測パラメータは、天然資源環境省によって公表された環境観測技術に関する規定に従う。

e) 本項 a、b 点の規定対象に対する廃水処理システムにおける、廃水の入力及び出力の流れの観測と、本項 c 点の規定対象に対する廃水出力の流れの観測は水道メーター、流量測定装置を介して行われる。

2. 廃水の自動・連続的観測を実施しなければならない対象には以下が含まれる（但し、次の場合を除く。集中式廃水処理システムに接続している事業所、定期的なタンク洗浄からの廃水処理システムが廃水処理システムから切り離される事業所、微生物を殺すために塩素や消毒用化学物質を使用しない冷却水を持つ事業所、鉱物を一般的な建設材料、石灰岩に使うための乾燥的抜出水を有する事業所。）

a) 工業団地内にあるが集中式廃水処理システムへの接続を免除される工業団地及び事業所。

b) 本法令と共に施行される付録第 I 項付録 IIa に規定する環境汚染を引き起こす恐れのある生産形態になり、排出規模が 500m^3/日（24 時間）以上（廃水処理システムの設計許容量による）の生産・経営・サービス事業所。

c) 省レベル有害廃棄物処理事業所、集中式固形廃棄物処理事業所、及び輸入スクラップを生産材料として使用しする事業所で、産業廃水、又はごみ浸出水を環境中に排出させる場合は、環境影響評価報告書の作成対象となる。

d) 本項 a、b、c 点の規定対象外の生産・経営・サービス事業所は、排出量が 1,000m^3/日（24 時間）以上である場合、廃水処理システムの設計許容量に基づいて計算する。

dd) 事業所が環境技術基準を超えた廃水を何回も排出させた場合、行政違反の処罰を受ける。

e) 他の対象は省レベル人民委員会によって決定される。

3. 本条 2 項の規定対象は監視カメラがついている廃水の自動・連続的観測システム（自動・連続観測装置、及び自動サンプリング装置を含む）を設置し、2020 年 12 月 31 日までに直接観測データを地場の自然資源環境局に送信する。

本条 2 項に規定する建設中のプロジェクトは、自動・連続な廃水観測システムを設置しなければならない。本条 2 項 dd 点の規定される場合、行政違反処罰決定書に記される期限で、廃水の自動・連続的観測システムを設置しなければならない。廃水の自動・連続的観測パラメータには、流量（入力及び出力）、温度、pH、TSS、化学的酸素要求量、アモニアが含まれる。

本法令と共に施行される付録第 I 項付録 IIa に規定する環境汚染を引き起こす危険がある生産形態に属するプロジェクト・事業所の場合、環境影響評価報告書を承認する機関、又は環境保護計画を確認する機関によって分野別の特殊環境パラメーターが決定される。

塩素、又は塩素ベースの消毒剤を使用する冷却水の場合は、流量、温度及び塩素のパラメータのみを導入する。

4. 監視カメラがついている廃水の自動・連続的観測システムは、科学技術、規格、測定及び品質に関する法律の規定に従って試験、検定、較正される必要がある。

5. 地場の天然資源環境局は以下の責任を負う。

a) 廃水の自動・連続的観測データを観察し、廃水の自動・連続的観測結果を 1 日単位（24 時間）で各測定値の平均値に基づいて評価し、廃棄物に関する技術基準に対する汚染パラメータの最大許容値と比較する。観測データが中断している場合の克服策を監視・確認し、所定の環境技術基準を超えるパラメータを発見して、規定に従った取扱い措置を提案する。

b) 規定に従って、そして要請されたときに、地場の廃水の自動・連続的観測データを取り纏めて、天然資源環境省に送信する。

6. 本条 2 項の規定対象外の生産・経営・サービス事業所に廃水の自動・連続的観測システムを設置して、常に自らの廃水処理システムを監視し、環境改善措置を提案することを奨励する。これらの事業所は法律による定期的な廃水観測の実施を免除される。

7. 本条 2 項の規定対象は、自動・継続的に観測されたパラメータについて、定期的な廃水観測の実施を免除される。

8. 定期的な廃水観測結果、自動・継続的廃水観測結果は、廃水を申告し、廃水に対する環境保護料を支払うために使用される。

9. 天然資源環境省は、定期的な廃水観測、自動・継続的な廃水観測、頻度と特殊観測パラメーター、廃水の自動・連続的観測データの使用について技術的なガイドランを提供する。」

21. 下記のとおり第 45 条を改定・修正する。

「第 45 条.　産業排気ガスのデータベースの構築と管理

政令 No.18/2015/ND-CP 号第 17 条 1 項、第 22 条 3 項に規定する環境保護施設の完成の検査・確認を受ける対象に当てはまる産業排ガスを排出するプロジェクト・事業所長は、産業排ガスのデータベースを構築し管理しなければならない。産業排ガスのデータベースには、排出量、パラメータ、性質及び特徴に関する産業排ガスの測定、統計、目録作成が含まれる。プロジェクト・事業所長は、環境保護施設の完了結果報告及び環境保護活動についての年次報告を作成する際に、この内容の実施を報告しなければならない。」

22. 下記のとおり第 46 条を改定・修正する。

「第 46 条.産業排ガスの排出について

産業排ガスを発生し、法令 No.18/2015/ND-CP 号第 171 項、第 22 条 3 項に規定する環境保護施設の完成の検査・確認を受ける対象に当てはまる場合、産業排ガスの排出許可許を保有しなければならない。産業排ガスの排出許可の内容は、環境保護施設の完了確認書、生産原料とするスクラップ輸入における環境保護条件適格証明書、又は法律の規定による有害廃棄物処理許可証の中に統合される。」

23. 下記のとおり第 47 条を改定・修正する。

「第 47 条.産業排ガスの観測

1. 定期的な産業排ガス観測の対象、頻度、パラメーター

a) 稼働中で、規模、生産効率が環境影響評価報告書を作成しなければならない対象と同等で、且つ環境に排出される排ガス流量（各排ガスシステム、設備の設計上の許容排出量、又は環境影響評価報告書及び同等の書類で承認された許容排出量による）が 5,000m3/時間以上の事業所及びプロジェクトは 3 か月 1 回定期的に排ガスを観測しなければならない。天然資源環境省により施行された環境に関する技術基準又は環境観測技術に関する規定に、分野・業種別の特殊の環境汚染パラメータの観測頻度を規定している場合、それらの基準に従って実施する。

b) 稼働中、且つ規模やキャパシティーが環境保護計画を登録しなければならない対象のキャパシティーと同等で、且つ環境に排出される排ガス流量（各排ガスのシステムや

設備の設計上の総キャパシティー、又は環境保護計画に登録した排ガス流量による）が 5,000m3/時間以上の事業所やプロジェクトは 6 か月 1 回定期手に排ガスを観測しなければならない。　天然資源環境省により施行された環境に関する技術基準又は環境観測技術に関する規定には分野・業種別の特殊の環境汚染パラメータの観測頻度を規定している場合、それらの基準に従って実施する。

c) 本項 a、b 点の規定対象外の生産・経営・サービス事業所に定期的な排ガスの観測を奨励する。その結果に基づいて、環境に関する技術基準への適合を評価する。排ガスが環境基準を超える場合、排ガス処理システムを見直すか、改良・アップグレードして、排ガスを環境に排出する前に環境基準を満たすことを確保する。

d) 定期的な排ガス観測パラメータは、国家技術基準、又は地方の環境に関する技術基準に従う。

dd) 本法令と共に施行される付録第 III 項付録 I に定める大量の排ガス処理システム及び設備の排気流量の観測は、排ガス流量の測定装置を通して実施される。その他の排ガス処理システム及び設備の排ガス流量は、所定の排ガス観測装置を通して特定される。

2. 排ガスの自動・連続的観測を実施する対象は以下のとおり。

a) 本法令と共に施行される付録第 III 項目付録 I に規定する大量の排ガス排出プロジェクト・事業所。

b) 省レベルの有害廃棄物焼却炉、固形廃棄物処理事業所の廃棄物焼却炉。

c) スクラップを生産材料として使用するために輸入する事業所の排ガスは、環境影響評価報告書の作成対象となる。

d) 環境技術基準を超える排ガス排出行為を犯し、行政処分されたが、再犯又は何回も違反した事業所。

dd) 他の対象は省レベル人民委員会によって決定される。

3.本条 2 項の規定対象は監視カメラがついている排ガスの自動・連続的観測システムを設置し、2020 年 12 月 31 日までに直接観測データを事業所のある地場の自然資源環境局に送信する。

本条 2 項に規定する建設中のプロジェクトは、排ガスの自動・連続的観測システムを設置しなければならない。本条 2 項 d 点に規定されるケースの場合、行政違反処罰決定書に記載される期限内で、排ガスの自動・連続的観測システムを設置しなければならない。排ガスの自動・連続的観測パラメータは以下のものが含まれる。

a) 固定環境パラメータとて、流量、温度、圧力、残留酸素、総粉塵、二酸化硫黄、窒素酸化物、一酸化炭素が含まれる（特殊の分野への環境技術基準で管理が不要なケースを除く）。

b) 分野別の特殊の環境パラメータは環境影響評価報告書、又は確認された環境保護計画の報告書や承認決定に記載される。

4. 監視カメラがついている排ガスの自動・連続的観測システムは科学技術、規格、測定及び品質に関する法律の規定に従って試験、検定、較正される必要がある。

5. 地場の天然資源環境局は以下の責任を負う。

a) 排ガスの自動・連続的観測データを観察し、排ガスの自動・連続的観測結果を 1 日単位（24 時間）で各測定値の平均値に基づいて評価し、廃棄物に関する技術基準に対する汚染パラメータの最大許容値と比較する。観測データが中断している場合の克服策を監視・確認し、所定の環境技術基準を超えるパラメータを発見して、規定に従った取扱い措置を提案する。

b) 規定に従い、そして要求されたときに、省内の排ガスの自動・連続的観測データをまとめて天然資源環境省に送信する。

6. 本条 2 項の規定対象外の生産・経営・サービス事業所に排ガスの自動・連続的観測システムを設置して、常に自らの排ガス処理システムを監視し、環境改善措置を提案することを奨励する。これらの事業所は法律による定期的な排気ガス観測の実施を免除される。

7. 本条 2 項の規定対象は、自動・継続的に観測されたパラメータについて、定期的な排気ガス観測の実施を免除される。

8. 定期的な排ガス観測結果、自動・継続的に観測された排ガス結果は、排ガス排出許可証を発行するために使用される。

9. 天然資源環境省は、定期的な排気ガス観測、排ガスの自動・連続的観測、排ガスの自動・連続的観測データの使用について技術的なガイドラインを提供する。」

24. 下記のとおり第 48 条を改定・修正する。

「第 48 条.産業排ガスの管理における天然資源環境大臣の責任

天然資源環境省大臣は、排ガス排出源、排ガスの特殊な自動・連続観測パラメータ、技術要件、産業排ガスの自動・連続的観測データの接続基準を規定する。」

25. 下記のとおり第 52a 条を補足する。

「第 52a 条.鉱物採掘事業からの特殊の廃棄物に関する規定

1. 選鉱活動から発生した汚泥、回収された廃液は、環境保護に関する法律の規定に従って管理･処理される。又は鉱物に関する法律の規定に従って、尾鉱貯水湖で保管して、環境汚染を引き起こしないよう確保する。

2. 選鉱活動から発生した汚泥、尾鉱の貯留湖は、施設の安定性、漏洩防止、防水性、地盤沈下の防止、環境への廃棄物の漏洩を確保し設計しなければならず、建設に関する技術基準及び関係する技術基準を満たすことを確保する。

3. 鉱物採掘事業所長は、尾鉱貯水湖に残っている鉱石を回収する計画を立てなければならない。是正できない場合、貯水湖にある尾鉱は廃棄物管理に関する規定に従って管理され、法律の規定に従って環境の修復・回復対策案を検討しなければならない。」

26. 下記のとおり第 52b 条を補足する。

「第 52b 条.火力発電所、化学薬品、肥料、製鋼、その他の事業所の灰、スラグ、石膏の管理に関する規定

1. 灰、スラグ、石膏は識別され分類されなければならない。有害廃棄物ではなく、所轄機関が施行した基準、技術基準、技術案内を満たす場合、建設材料の生産、建設敷地の整地のために使用され、建設材料製品として管理される。基準、技術企画、技術ガイドラインが存在しない場合、ヨーロッパ、米国、日本、又は韓国などのいずれかの国の規格を適用する。

2. 通常産業廃棄物として特定された灰、スラグ、石膏は、鉱物及び環境に関する法律の規定に従って鉱業が終了した地域の再建に使用することを推奨する。

3. 建設省は、灰、スラグ、石膏を建設材料の生産、建設敷地の整地、施設工事で処理・使用することに関する技術基準、技術的ガイドラインを公布し、灰、スラグ、石膏を建設材料の生産、建設敷地の整地、施設工事で処理・使用することに関する国家基準を策定して、科学技術省に送付して、法律の規定に従って公表してもらう。

4. 天然資源環境省は、灰、スラグ、石膏及びその他通常産業廃棄物を鉱物及び環境に関する法律の規定に従って鉱業が終了し、環境保護要件を満たす地域の再建するために処理・使用することに関する技術基準、技術的ガイドラインを公布する。技術基準、技術ガイドラインを公布していない場合、ヨーロッパ、米国、日本、又は韓国などのいずれかの国の規格を適用する。

27. 下記のとおり第 54a 条を補足する。

「第 54a 条.生産・経営・サービス事業所及び工業団地の環境定期的観測の実施に関する規定

1.定期的環境観測の対象は以下のとおり。

a) 本政令第 39 条 1 項 a、b、c 点に規定する廃水の定期的観測の対象。

b) 本政令第 47 条 1 項 a、b 点に規定する排ガスの定期的観測の対象。

c) 有害廃棄物の管理に関する規定に従って管理するために 1☆タイプの有害成分を含有するスラッジ、固形廃棄物を特定しなければならない対象。

d) 政令 No.19/2015/ND-CP 号第 33 条 4 項に規定する深刻な環境汚染を引き起こす事業所は、汚染を引き起こす環境要素を観測しなければならない。環境要素、頻度及び観測パラメータは、行政違反処罰決定、又は環境影響評定報告書を承認した所轄国家機関による決定、又は環境保護計画の登録の確認書にて特定される。

2.本条 1 項の規定対象は、環境の定期的観測計画（以下、計画という）を作成し、前年度の 12 月 31 日までに監視のために天然資源環境局に送付する。環境影響評定報告書を承認する権限が省、省庁レベル機関に該当する場合は、同時に、その計画を天然資源環境省に送付する。計画の策定は以下の内容に基づいて実施される。

a) 環境影響評定報告書の報告と決定承認、確認された環境保護計画、又は同等の関係書類、又は環境保護施設の完了確認書、生産原料とするスクラップ輸入における　環境保護条件適格証明書、有害廃棄物処理許可証、又はその他の関連する確認・調整文書にてプロジェクト、事業所、工業団地の運営状況に合わせて調整された環境の定期的観測・監視プログラム。

b) 発生源別の廃棄物類と排出場所、観測対象の環境要素、環境の定期的観測の頻度とパラメータ。

3. 環境の定期的観測サービスを実施する組織は、環境観測結果の正確性について法的責任を負う。

4. 天然資源環境局の責任

a) 地場での対象（プロジェクト・事業所）の環境の定期的観測実施を監視・監督する。必要に応じて突然訪問・チェックを実施する。

b) 必要に応じて、法律の規定上十分な能力を有する独立監査法人に依頼して環境観測サービス組織が実施した廃棄物サンプルをクロスチェックする。独立した独立監査法人による環境観測結果は、法的価値があり、観測予算は天然資源環境局の年間環境事業

予算（政府が支給する）から確保される。廃棄物サンプルのデータが、廃棄物に関する技術基準を超える場合、環境保護分野における行政違反処分に関する政令の規定に従って行政処分のために使用される。

c) 環境観測結果の評価廃棄物観測の結果が環境技術基準を超える場合は、書面による警告文書（初回）を発行し、本条 1 項の規定対象に運営プロセスと環境保護施設の見直しを要求する。それに基づいて、運営プロセスと環境保護施設を調整、改良、アップグレードして（必要であれば）、廃棄物が環境に排出される前に技術基準を満たすよう確保する。自らの観測結果が、環境技術基準を超えたままである場合、法律の規定に従って処罰される。

5.環境の定期的観測を実施する組織・個人の責任

a) 本条 2 項の規定に従い計画を立案し、自らの計画に記載される正確さについて全責任を負う。

b) 自らの事業所、工業団地の環境の定期的観測を実施してもらうために、法律上十分な能力を有する業者を提案する。

c) 産業廃水の観測結果を使用して、規定に従って申告し、環境保護料を支払う。

d) 環境の定期的観測結果を使用して、年次環境保護報告書を作成したり、その他の目的のために使用したりする。

6. 天然資源環境省は、本条に規定される環境観測の実施に関する技術的ガイドラインを提供する。」

28. 下記のとおり第 55 条を改定、修正する。

「第 55 条.外国からベトナムへ生産原料として輸入するスクラップと、生産原料としてのスクラップ輸入対象

1. 生産原料として輸入されるスクラップは、環境保護法第 76 条 1 項に規定される要件を満たさなければならない。スクラップを輸入する組織・個人は、輸入国境税関又は輸入スクラップを使用する工場・製作所（以下、生産事業所と言う）が置かれる地場を管轄する税関で税関手続を実施する。そして、輸入国境検問所、又は製造施設が輸入スクラップを使用する税関、又は輸入スクラップを使用する生産事業所で輸入スクラップの品質検査をするか選択できる。輸入されたスクラップは、以下の要件を満たした場合にのみ港に降ろされる。

a) 組織・個人は有効な生産原料とするスクラップ輸入における環境保護条件適格証明書（有効なもの）及び輸入スクラップ量を有するマニフェスト（E マニフェスト）で商品を受け取る。

b) 組織・個人は、本政令第 57 条 3 項 b 点に規定する E マニフェストに記載されるスクラップへの輸入スクラップ保証への署名確認書を有するマニフェスト（E マニフェスト）で商品を受け取る。

税関は、廃棄物を港に降ろすことを許可する前に、本項 a、b 点に規定する情報を確認するものとする。

2. 輸入スクラップを使用する生産事業所を持つ組織・個人は以下の要件を満たす場合、スクラップを生産材料として輸入することを許可される。

a) 環境保護法第 76 条 2、3 項に規定される環境保護要件及び責任を満たす。

b) 稼働中のプロジェクトの場合、天然資源環境省によって承認された環境影響評定報告書を保有し、そこにスクラップを生産材料として輸入することを言及した内容があり、環境保護施設の完了確認書、又は有害廃棄物処理許可証が発行されており、そこにスクラップを生産材料として使用する内容が言及されていること。

新しく建設されたプロジェクトの場合、政令 No.18/2015/ND-CP 号第 16b 条、第 17 条に定める要件を満たさなければならない。

c) 法律の規定に従って、生産原料とするスクラップ輸入における環境保護条件適格証明書を持つ。」

29. 下記のとおり第 56 条を改定・修正する。

「第 56 条.スクラップを生産材料として輸入する際の環境保護の条件

1. 輸入スクラップの保管倉庫又は置場への要件

a) 輸入スクラップの保管倉庫

- 雨水収集システム、廃棄物の保管中に発生する廃水を収集・処理するシステムを有する。そのシステムは環境基準に合格するものでなければならない。

- 浸水を防ぐ床の高さを確保し、スクラップ保管倉庫の床面は、雨水が外部から流れないように設計される必要がある。床は気密性があり、ひび割れ防止・防水材料で作られ、計算上のスクラップの最高荷重に耐えるのに十分な耐久性を有する。

- 壁及び仕切りの材料は不燃性のもので作られる。スクラップ保管倉庫全体に日光及び雨水を防止するために、不燃性材料の屋根をつける。内部に風が直接当たらないように対策及び設計を考慮する。

b) 輸入スクラップの保管置場

- 輸入保管置場を流れる雨水の収集・処理システム、廃棄物の保管中に発生する廃水を収集・処理するシステムを持つ。そのシステムは環境基準に合格するものでなければならない。

- 浸水を防ぐ床の高さを確保し、床は気密性があり、ひび割れ防止・防水材料で作られ、計算上のスクラップの最高荷重に耐えるのに十分な耐久性を有する。

- 廃棄物の保管置場から発生する粉塵を最小限に抑えるための措置を講じる。

2. スクラップのリサイクル、再利用の技術及び設備が規定に従う技術的要件及び管理プロセスを満たす。

3. 廃棄物に付着する不純物を処理する技術及び設備が環境技術基準を満たす。廃棄物に付着する不純物を処理する技術及び設備を保有していない場合、適切な処理機能を有する業者に引き渡して処理してもらう。

4. 本法令の規定に従って輸入スクラップの担保を実施する。

5. 輸入されたスクラップが環境保護の要件を満たしていない場合、廃棄物の再輸出又は処理に関して書面にて誓約する。

6. 製品・商品を作るための設計上の生産能力に合ったスクラップのみを生産材料として輸入する。予備的処理及び再販売のためにスクラップを輸入してはいけない。2025 年 1 月 1 日から、輸入スクラップを生産材料として使用する事業所は、設計上の生産能力の 80%を上限に輸入する。残りのスクラップは国内で調達する必要がある。

   プラスチックスクラップについては、製品・商品の生産材料としてのみ輸入できる（商業用再生プラスチック顆粒を除く）。但し、2024 年 12 月 31 日までに商業用再生プラスチック顆粒を作るための投資方針を承認され、投資証明書が発行されたプロジェクト及びプラスチックスクラップの輸入が許可された稼働中の事業所を除く。

   紙くずについては、製品・商品の生産材料としてのみ輸入できる（商業用再生紙パルプを除く）。

7. 輸入スクラップを生産材料として供給する外国の組織・個人と直接契約を結ぶ。」

30. 下記のとおり第 56b 条を補足する。

「第 56b 条. スクラップ輸入における環境保護条件適格証明書の発行、再発行、撤回の権限・手続き

1. 天然資源環境省は、生産原料とするスクラップ輸入における環境保護条件適格証明書（以下、証明書と言う）の発行、再発行、撤回をする。

2. 証明書発行申請書類。

a) 本政令と共に施行される付録第 III 項目付録 VI 様式 1 に基づく申請書。

b) 本政令と共に施行される付録第 III 項目付録 VI 様式 2 に基づく生産原料とするスクラップ輸入における環境保護条件報告書。

c) 営業登録証明書、又は企業登録証明書（税コード登録証明書）の謄本。

d)環境影響評定報告書の承認決定書の謄本。

dd) 政令第 18/2015/ND-CP 号第 16b 条 6 項 a 点（試験運用プロジェクトのみに適用する）の規定に従い、プロジェクトオーナーが試験運用するために廃棄物処理施設の検査結果を通知する省レベルの環境保護専門機関による文書の謄本。

e) 政令第 18/2015/ND-CP 号第 16b 条 6 項 d 点（新しいプロジェクトで試験運用を終了した場合に適用する）に規定するプロジェクトの廃棄物処理施設試運転の検査結果を通知する省レベルの環境保護専門機関による文書の謄本。

g) 下記書類のいずれか 1 つの謄本。証明書の再発行を申請する施設の環境保護工事完了証明書、有害廃棄物処理許可証、スクラップ輸入における環境保護要件の適合性証明書。

h) 適切な機能のある業者との不純物、廃棄物の譲渡、処理契約の謄本（輸入スクラップに付着する不純物、発生廃棄物を処理する技術、設備がない場合）。

i) 本政令と共に施行される付録第 III 項目付録 VI 様式 3 に基づく違法輸入スクラップの再輸出、若しくは処理、破棄の誓約書。

3. 検査の手続き、期間、証明書の発行手順

a) スクラップを生産原料とするために輸入する組織・個人は電子書類（本条 2 項の規定に基づく証明書発行申請書類）を作成し、国家のナショナルシングルウィンドウを通して天然資源環境省に送付する。本項の情報の展開、受け取り、交換、応答手続き及び行政手続の解決結果は、国家のナショナルシングルウィンドウ、ASEAN ナショナルシングルウィンドウ制度および、輸出入品に対する専門的検査制度を通じ、国家の

ナショナルシングルウィンドウと天然資源環境省の専門処理システム上で実施される。

b) 適合な書類を受理してから 5 営業日以内に、書類を受理した機関又は委任された機関は、本政令第 56 条に規定する生産原料として輸入するスクラップの輸入と使用における環境保護に関する条件の検査チームを設立する。書類に不備があった場合、書類を受理した機関又は委任された機関は書類を完成させるよう組織・個人に通知書を送付し、理由を明記する。

検査チームは、評価するためにプロジェクト、事業所の廃棄物発生源を現場検査し、サンプルを採取し分析する。サンプルの採取、分析費用は証明書発行手数料から都合する。検査チームがサンプリングする場合、組織・個人が支払う。検査の結果は文書に記録する。

c) 組織・個人が規定に基づき環境保護条件を的確に満たしている場合、所轄機関は検討し、証明書を発行する。条件を満たしていない場合、所轄機関は書類及び環境保護条件を完了させることを組織・個人に文書で通知する。組織・個人は通知文書の要求どおり対応し、所轄機関に検討のため完成書類を再送する。必要な場合、所轄機関は環境保護条件を再検査、検討し、証明書を発行する。

d) 証明書発行期間は、適合な書類を受理してから 25 営業日である。証明書再発行期間は適合な書類を受理してから 20 営業日である。上記の期間には、組織・個人が書類を完成させ、廃棄物のサンプルを分析する期間は含まれない。

dd) 本政令と共に施行される付録第 III 項目付録 VI 様式 4 に基づき証明書は 5 年間有効である。

新しいプロジェクトについて、証明書の発行手順は環境保護施設完成の検査、確認手順に代替できる。証明書は環境保護施設完成証明書を代替する。

生産原料とするスクラップの生産、リサイクル、再利用の工程を有する有害廃棄物処理プロジェクト・事業所の場合、証明書発行手順は有害廃棄物処理許可証発行手順と統合することができる。許可証発行機関は同時に、証明書及び有害廃棄物処理許可証を発行する。

4. 廃棄物処理施設の試運用プロジェクトに対する証明書発行手順、検査手続き、期間

a) スクラップを生産原料とするために輸入する組織・個人は電子書類（本条 2 項 a、b、c、d、dd、h、i にの規定に基づく証明書発行申請書類）を作成し、ナショナルシングルウィンドウを通して天然資源環境省に送付する。本項の情報の展開、受け取り、交換、応答手続き及び行政手続の解決結果は本条 3 項 a 点の規定に基づいて実施される。

b) 適合な書類を受理してから 15 営業日以内に、所轄機関は検討し、証明書を発行する。条件を十分満たしていない場合、環境保護に関する書類、条件を完了させることを組織・個人に文書で通知する。必要に応じて、証明書発行前に廃棄物処理施設の現地検査をすることができる。

c) 付録第 III 項付録 VI 様式 4 に規定する廃棄物処理施設の試験運用するためのプロジェクトの証明書の期限は 1 年間である。

5. 証明書の有効期限が失効する 90 日前に、組織・個人は証明書を再発行するために本条 2 項 a、b、c、d、g、h、i 点に規定する書類を提出しなければならない。証明書の再発行の手順、検査手続きは本条 3 項の規定に基づいて実施される。

6. 証明書を紛失又は破損した場合、組織・個人は証明書発行機関に証明書を複写する要請書を用意する。

7. 証明書は下記に当てはまる場合、撤回される。

a) 証明書使用権の剥奪、又は環境保護分野の行政違反処罰に関する政府規定に基づき事業停止処分に相当する環境保護規定違反で、違反の克服期限を経過したが、完全に克服していない場合。

b) 組織・個人が生産原料としてスクラップを輸入する事業を終了する場合。又は破産、解散した場合。

8. 組織・個人が本政令第 63 条に規定する責任を果たしていない場合、証明書を発行する所轄機関は、自らが発効した証明書の撤回決定を発行し、そこに撤回された組織・個人の名称、根拠、理由、および付随する是正措置を明確に述べる。

9. 証明書使用権の剥奪、事業停止処分を受けたスクラップ輸入組織・個人に対し、証明書の発行、再発効、撤回する機関及び行政違反処罰の決定者は、自らの電子情報窓口にその情報を公開すると同時に、下記へ証明書、撤回決定書、処罰決定の原本を送付する。

a) ナショナルシングルウィンドウ。

b) 財政省（税関総局）。

c) 輸入スクラップを生産原料として使用する生産事業所が置かれる省の省レベル環境保護専門機関。

d) 違反処分の場合は証明書発行機関。

dd) 証明書が発行される組織・個人。

10. 天然資源環境省は検査と証明書発給手順、本条に規定する環境観測技術に関する規定について指導する。 」

31. 下記のとおり第 57 条を改定・補足する。

「第 57 条. 輸入スクラップに対する担保

1. 輸入スクラップに対する担保の目的と方式。

a) 輸入スクラップに対する担保の目的は、スクラップを輸入する組織・個人が輸入スクラップから発生する環境汚染リスクを処理する責任を負わせることである。

b) スクラップを輸入する組織・個人は、組織・個人が取引口座を開設した信用機関にて担保する（以下、担保という）。担保は商品ロット別、または輸入スクラップの情報及び価値の情報を記載した契約に基づき行われる。

c) 担保金額は、ベトナムドンで納金・返済され、法律の規定に従って担保日から返済日まで合意された金利を支払われる。

2. 輸入スクラップに対する担保金額

a) 鉄鋼スクラップを輸入する組織・個人は、下記に規定される金額で輸入スクラップに対する担保を実施する。

- 輸入量が 500 トン未満の場合、輸入スクラップロットの総額の 10%を担保しなければならない。

- 輸入量が 500 トンから 1,000 トン未満の場合、輸入スクラップロットの総額の 15%を担保しなければならない。

- 輸入量が 1,000 トン以上の場合、輸入スクラップロットの総額の 20%を担保しなければならない。

b) 紙くず及びプラスチックスクラップを輸入する組織・個人は下記に規定される金額で輸入スクラップに対し担保する。

- 輸入量が 100 トン未満の場合、輸入スクラップロットの総額の 15%を担保しなければならない。

- 輸入量が 100 トンから 500 トン未満の場合、輸入スクラップロットの総額の 18%を担保しなければならない。

- 輸入量が 500 トン以上の場合、輸入スクラップロットの総額の 20%を担保しなければならない。

c) 本条 1、2 項の規定対象外のスクラップを輸入する組織・個人は、輸入スクラップロットの総額の 10%を担保しなければならない。

3. 輸入スクラップに対する担保手順

a) スクラップを輸入する組織・個人は、港湾の国境検問所で輸入、又はその他の手段でベトナム領土内に輸入する場合、スクラップを港に降ろす前に担保する。

b) 担保を受理した直後に、信用機関はスクラップを輸入する組織・個人の担保を担保依頼書にて確認する。担保確認書の内容の情報として、封鎖された口座名、本法令の規定に従って計算された総預金額、通過直後の担保額の返済期限、口座の封鎖期限（ある場合）をすべて記入する必要がある。

信用機関は、スクラップを輸入する組織・個人に輸入スクラップの担保済確認書の原本を 2 部送付する。スクラップを輸入する組織・個人は担保済確認書（原本のスキャン、組織・個人の電子署名あり）1 部をナショナルシングルウィンドウに送信し、原本 1 部を通関手続きが行われる税関に提出する。

4. 輸入スクラップに対する担保金の管理と使用

a) 輸入スクラップに対する担保を受理した信用機関は、法律の規定に従って担保金を封鎖しなければならない。

b) 担保を受理した信用機関は、スクラップを輸入する組織・個人に、返済依頼書及び通関された輸入スクラップへの輸入税関申告書の枚数に関する情報、税関による輸入税関申告の取り消しに関する情報、又は廃棄物管理に関する法律に従う再輸出・破棄に関する決定完了に関する情報を受理した後、担保を返済する。

c) 輸入スクラップが通関できず、再輸出できない場合、担保金はスクラップの処理と破棄の経費を支払うために使用される。輸入スクラップに対する担保金で違法輸入スクラップの処理及び廃棄の経費をカバーできない場合、スクラップを輸入する組織・個人はその費用を支払う責任がある。違反した輸入スクラップの処理・破壊後の商品に価値がある場合、法律の規定に従って没収される（違法輸入スクラップの処理に指名された組織による生産工程で、混合原材料、添加剤、その他のスクラップから作られた商品を含まない）。そして、 違法輸入スクラップの処理・破棄するコストとして計上できない。

違法輸入スクラップの処理・破棄は、廃棄物管理規則に従って行われる。違法輸入スクラップの処理・破棄の経費に関しては、違反組織・個人が、違法スクラップの処理・破棄能力を有する業者と契約する。違法スクラップを輸入した組織・個人を特定できなかった場合、違法輸入スクラップの処理・破棄の経費は、国が法律の規定に従って

支払うものとする。違法輸入スクラップを処理・破棄する業者は、省レベル人民委員会、又は天然資源環境省の行政違反処分権を有する者による処分決定書に記される。同時に、法律の規定に従い是正措置も記載される。

d) 輸入スクラップに対する担保金の一部が違法輸入スクラップの処理・破棄経費を支払った後に残る場合、環境保護分野における行政違反の処罰に関する法律の規定に従い、処罰した所轄機関によるスクラップの処理・破棄完了について書面での確認を得た日から 5 営業日以内に、信用機関はスクラップを輸入する組織・個人に返済するものとする。」

32. 下記のとおり第 58 条を変更する。

「第 58 条.スクラップを生産原料として試験用に輸入許可されたスクラップ一覧表に当てはまらないスクラップの輸入

1. スクラップを生産原料として試験用に輸入許可されたスクラップ一覧表に当てはまらないスクラップの輸入を希望する組織・個人は、ナショナルウィンドウを通じて申請書類を天然資源環境省に提出する。本項の情報の展開、受け取り、交換、応答手続き及び行政手続の解決結果は、本政令 56b 条 3 項 a 点の規定に基づいて実施される。

2. 試験用スクラップの輸入申請書類は以下を含む。

a) 本政令と共に施行される付録第 III 項目付録 VI 様式 5 に基づく申請書。

b) 本法令第 56b 条 2 項 b、c、d、e、f、g、h 点に規定される書類。

c) 輸入スクラップの使用に関する分野を管理する省による国内で生産原料として使用するスクラップ各種と、輸入スクラップを生産原料として使用することの必要性を評価する文書の謄本。

d) 法律の規定に従って登録又は承認した認証機関による、試験用輸入を申請したスクラップサンプルの環境パラメータの分析結果の謄本。又は国際基準に従い試験、鑑定、認証した機関による結果の謄本。

dd) 輸入スクラップの品質に関する基準、国際規格及びその他の関連文書（ある場合）。

3. 書類一式の受理日から 25 営業日以内に、天然資源環境省は、以下の活動を実施するものとする。

a) 本条 1 項に規定される書類を確認する。

b) 必要に応じて、関係機関の意見を聴取する。

c) 輸入スクラップの試験事業所における環境保護条件の検査を指導する。

4. 本条 3 項に規定する実施結果に基づき、要件を満たす場合、天然資源環境省は試験用スクラップに対する環境保護における種類、数量、要件及び試験日時について政府首相に報告する。

5. 政府首相による文書の受理後、天然資源環境省は、本政令と共に施行される付録第 III 項付録 VI 様式 4 に従い証明書を発行する。本証明書は、組織・個人が生産原料として試験用にスクラップを輸入する根拠となる。証明書発行機関は、本証明書を自らの電子情報窓口公開し、以下へ原本を送付する。

a) ナショナルシングルウィンドウ。

b) 財政省（税関総局）。

c) 生産原料として試験用にスクラップを輸入する事業所が置かれる省の省レベル環境保護専門機関。

d) 証明書が発行される組織・個人。

6. 試験用として外国からベトナムへ輸入するスクラップに関する規定、生産原料として試験用に輸入するスクラップの品質の検査・鑑定及び通関の手順及び手続きは、本法令第 55 条、第 60 条の規定に従い実施される。生産原料として試験用に輸入するスクラップの品質の検査・鑑定は本条 7 項に規定する内容に従って実施される。

7. 生産原料として試験用に輸入するスクラップの品質に以下の不純物を混ぜてはいけない。

a) 化学薬品、可燃性物質、爆発性物質、有害医療廃棄物。

b) 外国、又は輸出領土内で火災及び爆発の危険性を排除するために切断又は解体されていない武器、爆弾、地雷、弾薬、密閉容器、ガスボンベ。

c) 放射線の安全及び管理に関する法律の規定に従い免除水準を超える放射性物質を含んでいる、又は汚染された物質。

d) 有害廃棄物のしきい値に関する国家技術規則に従い試験用として輸入スクラップから分離された有害不純物。

dd) 生産原料として試験用に輸入する金属スクラップの場合、本項 a、b、c、d 点に規定される要件に加えて、放射性廃棄物及び使用済み放射性物質の管理に関する法律の規定を満たす必要がある。

8. 輸入スクラップを生産原料として試験運用した日から 1 年以内に、天然資源環境省はスクラップを生産原料として試験用に輸入した工場・生産事業所の環境保護要件の対応状況を評価する。環境保護の要件を満たしている場合、天然資源環境省は、生産原料として輸入可能なスクラップ一覧表に追加する決定を政府首相に提出する。輸入スクラップの試験結果が環境保護の要件環境保護の要件を満たしない場合、組織・個人にその旨を通知し、その理由を明確化する。」

33. 下記のとおり第 59 条を変更する。

「第 59 条.生産原料として輸入するスクラップの環境技術基準への適合性の評価

1. 生産原料として輸入するスクラップの環境技術基準への適合性を評価する組織は以下が含まれる。

a) 法律の規定に従って指定される鑑定組織。

b) 本政令第 60 条 6 項の規定対象について、法律の規定に従って認定される外国の鑑定組織。

2. 環境技術基準への適合性を評価する組織は、次の文書に定める要件を満たした場合、ベトナム領土内でサービスを展開できる。製品及び商品の品質に関する法律第 25 条 5 項。製品及び商品の品質に関する法律の一部条項の施行を細則する 2008 年 12 月 31 日付政令第 132/2008/ND-CP 号を改定・補足する 2018 年 5 月 15 日付政令第 74/2018/ND-CP 号。適正評価事業の条件に関する 2016 年 7 月 1 日付政令第 107/2016/ND-CP 号。科学技術省の国家管理の分野における投資・経営の条件及び専門検査に関する一部条項を改定、補足、破棄するための 2018 年 11 月 9 日付政令第 154/2018/ND-CP。

3. 天然資源環境省は、本条に規定する生産原料として輸入されるスクラップに対する環境技術基準への適合性の評価と評価機関の認証について指導する。」

34. 下記のとおり第 60 条を変更する。

「第 60 条.生産原料として輸入するスクラップの品質の検査、鑑定及び通関の手順と手続き

1. スクラップを生産原料として輸入する組織・個人は情報を申告し、輸入スクラップ書類を電子文書としてナショナルシングルウィンドウを通じ提出し、通関手続きを実施する。輸入スクラップ書類は以下が含まれる。

a) 本法令と共に施行される付録第 III 条項目 VI 様式 6 に基づいた輸入スクラップロットに関する情報申告書。

b) 輸入スクラップに関する資料。契約書の謄本。スクラップ一覧表。船荷証券、請求書、輸入品申告書の謄本（輸入者の電子署名があるもの）。輸出国の品質証明書（もしあれば）。原産地証明書（ある場合）。写真またはスクラップの説明書。

c) 輸入スクラップに対する担保の確認書（原本のスキャンで、輸入組織・個人の電子署名があるもの）。

2. 税関は以下の責任を負う。

a) 輸入スクラップ書類の正当性（数量を記載し、有効性のある証明書に基づくスクラップの輸入割当を含む）を検査し、環境保護及び関税に関する法律の規定に従い選択した輸入スクラップの品質検査拠点で組織・個人が輸入スクラップを保管することを許可する。

b) 関税法に従い輸入されたスクラップロットの検査を実施する。環境技術基準に従い輸入スクラップのサンプル採取や品質検査は実施しない。

3. 指定された鑑定組織は、法律の規定に従い輸入スクラップの品質の検査・鑑定を実施する。輸入スクラップのサンプル採取及び品質検査・鑑定は、通関手続きを実施する地場の税関の監督の下で行われる。

輸入スクラップの品質検査・鑑定の内容は、環境に関する国家技術基準に従って実施される。輸入スクラップロットに対する無作為検査率は、法律に従ったリスク管理水準に応じて行われるが、輸入スクラップロットの数量又は重量の最低 10%以上とする。検査結果は、本法令と共に施行される付録第 III 項付録 VI 様式 7 に記録しなければならない。

検査終了後、指定された鑑定組織は、本法令と共に施行される付録第 III 項付録 VI 様式 8 にて輸入スクラップの品質鑑定証明書を発行し、その鑑定結果について法的責任を負う。鑑定組織は輸入スクラップの品質の鑑定記録書と、品質鑑定証明書をナショナルシングルウィンドウに送付する（電子署名のある電子文書、または鑑定機関の電子署名で認証された原本をスキャンされたもの）。そして、同時にスクラップを輸入する組織・個人に原本を送付する。

4. 税関は、輸入スクラップの環境技術基準への適合性の品質鑑定証明書を受け取った後、法律に従い輸入スクラップの通関手続きを実施する。

組織・個人によるスクラップ輸入、品質鑑定活動に苦情、起訴又は法律違反の兆候が見られる場合、税関は証明書発行機関、又は輸入スクラップを使用する事業所が置かれる省レベル環境保護専門機関と連携して、独立した指定鑑定組織に依頼して輸入ス

クラップを再鑑定する。輸入スクラップロットの再鑑定証明書は、税関手続の実施、又は法律に従って行政違反を処罰するための最終的な法的根拠となる。

税関は、スクラップを生産原料として輸入する組織・個人の通関された輸入スクラップロットの種類、数量、品質に関する情報を、証明書発行機関及び輸入スクラップを使用する事業所が置かれる省レベル環境保護専門機関に、ナショナルシングルウィンドウを介して共有する責任がある。

5. 証明書発行機関、省レベル環境保護専門機関は、毎年定期的に確認・検査し、法律違反の兆候が見られる場合、苦情・起訴の解決依頼を受理した場合、又は所轄国家管理機関長の指示により、スクラップの輸入・使用における輸入スクラップの品質の検査・鑑定活動を不定期に確認・検査する権限がある。

輸入スクラップの鑑定証明書が環境技術基準に不適合な場合、税関は省レベル環境保護専門機関及び証明書発行機関 （必要に応じて）と連携し、法律の規定に従い行政違反を検討し処罰する。

6. 生産原料として輸入されるスクラップの品質の検査免除措置の適用

a) 生産原料としてスクラップを輸入する組織・個人は以下の条件を満たす場合、発行された証明書の期限内における輸入スクラップの品質検査対象から除外される。

- 輸入スクラップの名称、種類、仕様、及び産地の情報が輸出国の供給者のものと同じである場合。または輸入スクラップが法律の規定に従い、認識される外国の認証・鑑定機関による認証・鑑定結果を有する場合。

- 最初から 5 回目まで連続的に輸入したスクラップの品質に対して環境技術基準に適合性があることを示す証明書があり、天然資源環境省による輸入スクラップの品質検査免除の確認書を得た場合。

b) 本項 a 点に規定する組織・個人は、輸入スクラップの品質検査免除を依頼する電子文書を作成して、ナショナルシングルウィンドウを通して天然資源環境省に次を含んで送付する。

- 本法令と共に施行される付録第 III 項目付録 VI 様式 9 に従う輸入スクラップの品質検査免除依頼書。

- 最初から 5 回目まで連続的に輸入したスクラップの品質に対して環境技術基準に適合性があることを示す証明書（組織・個人の電子署名がある原本スキャン）。

本項の情報の展開、受け取り、交換、応答手続き及び行政手続の解決結果は、本政令 56b 条 3 項 a 点の規定に基づいて実施される。

c) 依頼書類の受理日から 5 営業日以内に、受理した書類が規則に従い不適合である場合、天然資源環境省又は書類の処理を委任された機関は、書面にてスクラップを輸入する組織・個人にその理由と書類の補足を通知する。

適合性のある書類を受理してから 15 営業日以内に、天然資源環境省又は委任された機関は、本法令と共に公布される付録第 III 項付録 VI 様式 10 に従い輸入スクラップの品質検査免除証明書を発行する。不交付の場合、所轄機関は書面でその旨を通知し、理由を明記しなければならない。確認機関は、輸入スクラップの品質検査免除証明書を自らの電子情報窓口に公開すると同時に、輸入スクラップの品質検査免除の証明書原本をナショナルシングルウィンドウ、財政省（関税総局）、輸入スクラップを生産原料として使用する事業所が置かれる省の省レベル環境保護専門機関、検査免除証明書を発給する組織・個人に送付する。

d) 輸入スクラップの品質検査免除証明書は、税関が輸入スクラップロットの通関手続を実施するための根拠となる。

dd) 輸入スクラップ品質検査免除期間中について

- 監視・検査後のフォローアップを目的として、定期的に 3 ヵ月毎に、スクラップを生産原料として輸入する組織・個人は、本政令と共に施行される付録第 III 項付録 VI 様式 12 に基づき輸入状況を証明書発行機関及び事業所が置かれる省の省レベル環境保護専門機関に報告する。同時に、輸入スクラップ品質の環境技術基準への適合性評価結果を添付する。

- 法律違反の兆候が見られる場合、又は輸入スクラップの品質について苦情又は起訴があった場合、天然資源環境省、又は委任された機関及び輸入スクラップを使用する事業所が置かれる省の省レベル環境保護専門機関は、輸入スクラップを不定期に検査する権限を有する。

e) 検査免除期間中に、生産原料として輸入するスクラップが環境技術基準に適合しない場合、適合性評価結果に関して苦情又は起訴がりその事実が確認された場合、又は不定期検査を通じて品質の適合性評価の結果が要件を満たしない場合は、天然資源環境省又は委任された機関は検査免除の適用停止を書面にて通知する。

スクラップを生産原料として輸入する組織・個人が環境保護に関する規定に違反した場合、法律の規定に従って処罰され、その処罰決定に記載日から 1 年間は免除制度を受けられない。

35. 下記のとおり第 61 条を改定、補足する。

「第 61 条省、省レベル機関の責任

1. 天然資源環境省の責任

a) 本政令の実施にあたり関連組織機関を主導し、連携する。法律の規定に従いスクラップを生産原料とするための輸入及び使用における違反を検査、調査、処罰する。

b) 政府首相に試験用スクラップの輸入を確認、承認するよう提案し、外国から生産原料として輸入することを許可するスクラップリストを調整、追加決定する。

c) 天然資源環境省及び各関連直轄組織の電子情報窓口に下記を公開する。適格性の評価ができる、又は登録、証明された、又は輸入スクラップに対し環境基準適合技術の評価ができるとして認定、指定された事業所のリスト。生産原料とするスクラップ輸入における環境保護条件適格証明書を発行、再発行、回収された組織・個人。環境保護に関して違反したスクラップ輸入組織・個人。

d) 輸入スクラップを生産原料に対する国家環境技術標準を確立、施行し、本政令に十分適合するようにする。本政令に記載のある規定を実施するよう指導し、規定が改定、補足、規則によって変更された時にも同様に行う。

2. 科学技術省の責任

a) 省の電子情報窓口に法律の規定に基づき適合評価サービスの営業許可証を発行した適合評価サービス事業所リストを公開する。

b) 法律の規定に基づき輸入スクラップ、環境の国家技術標準を検査する。

c) 天然資源環境省及び各関連省庁と連携し、法律の規定に基づきスクラップ輸入に関連する個人・事業所に対して調査、検査、違反処理（あれば）をする。

3. 財政省の責任

a) 本政令に基づきスクラップ輸入の税関書類（E マニフェスト）申告の際は各書類、スクラップ添付資料等が必ず十分に有することを税関総局が各海運事業社、海運代理事業社、各関連機関に対して指導する。各ロットの通関後、ナショナルシングルウィンドウにて輸入スクラップを生産原料とする組織・個人を分類、容量、輸入割当、品質等の輸入状況にまとめて報告する事；

b) ベトナム領土内に環境保護要件を満たさないスクラップを輸入させないよう天然資源環境省及び各関連省庁と連携し、速やかに発見する。所轄権限に基づき税関機関が環境保護要件を満たさないスクラップの輸入に対し対応、処罰するように指示、指導する。所轄権限、管理範囲内において環境保護要件を満たさないスクラップ輸入における法律違反を処罰する。

c) 天然資源環境省、省レベル人民委員会と連携し、本政令に反して紙、プラスチックスクラップを商用粉状再生物に加工、再販する目的で輸入する組織・個人に対し、指導、検査、法律に基づき処罰する。

4.工商省の責任

a) 法律の規定に基づき、仮輸入、再輸出、輸入スクラップ・廃棄物の第 3 国への輸出の一時停止を権限に基づき行使する。

b) 天然資源環境省と連携及び主導し、国内の生産原料としての輸入スクラップ需要及び外国からのスクラップ輸入需要を評価し、国の経済成長に合わせ外国からの輸入スクラップ許可項目リストを調整する根拠にする。

c) 天然資源環境省、各関連省庁、機関と連携し、法律に基づきスクラップの輸入、使用時の環境保護要件違反を捜査、検査し、違反処罰をする。

5. 各省 : 交通運輸省、公安省、国防省及び関連各省庁は与えられた権限、任務を財政省、天然資源環境省と連携させ、本政令を実施する。」

36. 下記のとおり第 62 条を改定、補足する。

「第 62 条. 省レベル人民委員会の責任

1. 組織・組織がスクラップを生産原料とする事業所・工場を設置した地場の省レベル人民委員会

a) 省内でスクラップを輸入、又は輸入スクラップを使用し、生産原料としている組織・個人が環境保護に関する法律を遵守しているか検査する。

b) 必要に応じて省内の生産原料とするスクラップ輸入に対し、各省庁と協力して一括規制を行う。

c) 本政令と共に施行される付録第 III 項付録 VI 様式 11 に基づきスクラップ輸入、生産原料のためスクラップ輸入をしている省内の組織・個人の輸入管理業務報告を定期的に作成し、翌年 3 月 1 日までに天然資源環境省に送付する。

2. 輸入港がある省レベル人民委員会、及び輸入スクラップを使用し生産する組織・個人がある省レベル人民委員会、並びに輸入港関税機関は連携し法律の規定に基づき環境保護規定に違反する輸入スクラップロットを処分する。」

37.下記のとおり第 63 条を改定、補足する。

「第 63 条. スクラップ輸入組織・個人の責任

1. スクラップ輸入に関する環境保護規定を遵守する。

2. スクラップを生産原料として輸入する組織・個人は下記を実施しなければならない。

a) 証明書に規定する輸入を許可されたスクラップの種類、容量を輸入する。

b) 本政令に基づき輸入した全てのスクラップを事業所での製品、商品の生産に使用する。

c) スクラップの使用過程で発生する廃棄物を分別、分類し、適した処理案を採用する。

d) 毎年、翌年 1 月 31 日までに輸入スクラップを生産原料とする組織・個人は本政令と共に施行される付録第Ⅲ項付録Ⅵ様式 12 に従いスクラップの輸入、使用状況と関連する環境問題に関する報告を完成させ、取り纏め、報告するため生産事業所がある地場の天然資源環境局に送付する。同時に、同書類を生産原料とするスクラップ輸入における環境保護条件適格証明書発行機関にも送付する。

3. スクラップを輸入し試験生産の原料とする組織・個人は下記を実施しなければならない。

a) 証明書に規定されている試験用に輸入許可されている類、容量に従いスクラップを輸入する。

b) 輸入した全数量、重量のスクラップを事業所での試験生産に使用する。

c) スクラップの使用過程で発生する廃棄物を分別、分類し、適した処理案を採用する。

d) 本政令と共に施行される付録第 III 項付録 VI 様式 13 に従い試験生産の原料とするためにスクラップを輸入、使用することを報告する。

4. スクラップを輸入し生産の原料とする際の法的責任を負う。事業組合と連携し、規定に則り環境保護業務を実行する。本政令に基づき違反した全ての輸入スクラップ処理費用を精算する。」

38. 下記のとおり第 63a 条を補足する。

「第 63a 条. ベトナム国内で特恵、免除権を有する所有者・組織の仮輸入自動車、自動二輪車、原動機付自転車の処分（以下、特恵、免除権を有する車の処分）に関する規則

1. 所有者及び特恵、免除権を有する車を処分する組織は、法律に基づき有害廃棄物処理許可証を有する有害廃棄物処理事業者との契約書が必要である。

2. 所有者及び特恵、免除権を有する車を処分する組織は、本本政令と共に施行される付録第 I 項付録 VII 様式 1 に基づき車処分監察要請書を作成し、有害廃棄物処理施設が

ある税関機関及び天然資源環境局に車処分監察を実施する 10 営業日前までに送付する。

3. 特恵、免除権を有する車の処分監察機関は、以下組織を含む。処分を実行する有害廃棄物処理施設のある地場の天然資源環境局代表事業所、及び特恵、免除権を有する車の仮輸入許可書を発行した税関機関。

4. 特恵、免除権を有する車の処分手順は、車体番号、動力番号、車体を破壊し、廃棄物として分別し、処理目的（再生、同時処理、エネルギー源として回収等を含む）に応じて分類する。監察機関は動力切断（動力番号を含む）及び車体破壊（車体番号を含む）によって、当初の目的どおりに車体及び動力が機能しなくなるまでの全工程を監察しなければならない。

5. 本条 4 項に規定される車の処分が完了した後、監察機関及び所有者及び特恵、免除権を有する車を処分する組織は本本政令と共に施行される付録第 III 項付録 VI 様式 02 にて特恵、免除権を有する車処分調書を作成する。特恵、免除権を有する車処分調書は、自動車及び自動二輪車仮輸入、再輸出、処分、譲渡に関する規則に則り、特恵、免除権を有する車の処分者に対する自動車、自動二輪輪車の税関による仮輸入許可証の清算の根拠となる。

6. 有害廃棄物処理事業者は引き続き特恵、免除権を有する車の処分を続け、 処分結果報告を規定どおり有害廃棄物定期報告書にて毎年報告する。」

39. 下記のとおり第 64 条を改定、補足する。

「第 64 条. 経過規定

1. 本政令施行前に有害廃棄物排出源保有帳を発行された組織・個人は以降も引き続き使用可能である。

2. 本政令施行前に有害廃棄物管理許可証、有害廃棄物処理許可証が発行された組織・個人は許可証に記載された有効期限まで引き続き使用可能である。本政令施行時に有害廃棄物処理許可証の有効期限が 12 ヶ月未満の該当組織・個人のうち、本政令第 9 条 1 項に規定された条件を満たしていない場合、有害廃棄物処理許可証の有効期限を 1 年間延長、又は再発行ができる。この期間を終了後、該当組織・個人は廃棄物処理施設を改築、アップグレードし、環境に優しい技術に変更し、本政令の要件を満たし他場合、有害廃棄物処理許可証の検証、発行ができる。

3. 環境影響評定報告書の承認を受けた生活固形廃棄物処理事業所、及び産業固形廃棄物処理事業者は、環境影響評定報告書要請書を作成し、環境要件保証確認検査手続きを代替する。

4. 本政令施行前に証明書が発行された輸入スクラップを生産原料とする組織・個人は証明書記載の有効期限までスクラップを輸入できる。証明書の有効期限が失効した場合、又は有効期限が 12 ヶ月未満、並びに本政令施行時に証明書発行要請書類を提出したが本政令第 55 条 2 項 b 点に規定された追加書類を提出していない場合、有効期限を 1 年間延長、又は 1 年間の期限で再発行できる。この期間後、該当組織・個人は廃棄物処理施設を改築、アップグレードし、環境に優しい生産技術を更新する。そして、本政令の要件を満たした場合、証明書の検証、発行できる。スクラップ輸入代行事業者、個人に発行された証明書は本政令施行と同時に効力を失う。

5. 本政令の定期的環境観測に関する規則は 2020 年 1 月 1 日より実施される。」

第 4 条. 政府の環境観測サービスを実施する組織の条件を規定した政府による 2014 年 12 月 31 日付政令 No. 127/2014/ND-CP の一部の改定、補足

1.下記のとおり第 8 条 4 項を補足する。

「4. 適合性評価業務条件に関する政府による 2016 年 7 月 1 日付政令 No. 107/2016/ND-CP に基づき所轄機関より発行された環境分野における試験活動適合登録証明書を有する。」

2. 下記のとおり第 9 条 4 項を補足する。

「4. 適合性評価業務条件に関する政府による 2016 年 7 月 1 日付政令 No. 107/2016/ND-CP に基づき所轄機関より発行された環境分野における試験活動適合登録証明書を有する。」

3. 下記のとおり第 10 条を改定、補足する。

「第 10 条. 環境観測サービス条件に関する内容変更

1. 本政令第 8 条 2 項、3 項及び 9 条 2、3 項の規定条件を変更する前に、事業者は天然資源環境省に書面で報告をしなければならない。

2. 天然資源環境省は組織の報告文書に対し不同意の場合、文書を受理してから 15 営業日以内に理由を明記した意見書を作成しなければならない。」

4. 以下のとおり付録のⅣA 部様式 2 を改定する。

「下記のとおり付録Ⅳ4 行目に、「又は原本から発行された謄本、又は複製確認のため謄本を添付した正本」の文を追加する。

「Ⅳ.連絡者

住所： .....

電話番号 i: ……Fax 番号: .....

メールアドレス: .....

組織の機能、任務決定権限を持った者の決定書正本、又は謄本証明のある謄本、又は原本から発行された謄本、又は公証済みの謄本、又は複製確認の為ため本を添付した正本、若しくは営業登録証明書、又は投資許可証明書。外国企業の場合はベトナム代表事務所又は支社設立決定文書が必要（個人、事業者が機関に直接書類を提出する場合）。」

5. 下記のとおり付録第 I項 2 点 B 部書式 2 を改定する。

「下記のとおり、付録第 1 項 2 点 B 部書式 02、6 行目に、「又は謄本証明のある謄本、又は原本から発行された謄本、又は複製確認の為謄本を添付した正本」の文を追加する。

「2. 人事

現場での観測実施人リスト

番号	姓名	生年	性別	役職（組織内）	能力水準	分野のおける経験年数
1						

（学歴、資格証書と労働契約書、又は添付された採用決定通知書の正本、又は謄本証明のある謄本、又は原本を添付した謄本、又は公証済みの謄本、又は複製確認のため謄本を添付した正本。）」

6. 下記のとおり付録第 2 項 2 点 B 部書式 02 を改定する。

「下記詳細の通り付録第 II項 2 点 B 部書式 02、7 行目に、「又は謄本証明のある謄本、又は原本から発行された謄本、又は複製確認の為謄本を添付した正本」の文を追加する。

「2. 人事

実験室内での分析実施者リスト

番号	姓名	生年	性別	役職（組織内）	能力水準	分野のおける経験

						年数
1						

（学歴、資格証書と労働契約書、又は添付された採用決定通知書の正本、又は謄本証明のある謄本、又は原本を添付した謄本、又は公証済みの謄本、又は複製確認のため謄本を添付した正本。）」

7. 「労働環境の空気」の文言を各付録から削除。6 項 b 点様式 1 の 2 行目頭に取消線、8 項 b 点様式 04 の 2 行目頭に取消線､6 項 b 点様式 5 の 2 行目頭､2 つ目のプラス記号に取消線。

第 5 条. 経過規定

1. 本政令施行前に受理した書類（政令 No. 38/2015/ND-CP 第 64 条及び政令 No. 18/2015/ND-CP 号第 22 条の経過規定を除く）は、提出した事業者・個人が本政令に基づき要求し提出した書類を除き、提出時点での政令に基づく。

2.下記プロジェクトオーナー、事業所と工業団地の定期報告は一つの環境保護業務報告として統合される：定期環境モニタリングと監視、自動連続モニタリング、生活固形廃棄物、通常工業固形廃棄物管理、有害廃棄物管理、輸入スクラップ管理、鉱物採掘時の環境監視及び復旧記録、環境観測サービスとその他環境保護業務報告。天然資源環境省は本規定を実施するよう指導する。

第 6 条. 施行効力

1. 本政令は 2019 年 7 月 1 日より発効する。

2. 本政令の発効に下記政令は破棄される。 環境保護計画、戦略的環境アセスメント、環境影響評定、環境保護計画に関する 2015 年 2 月 14 日付政令 No.18/2015/ND-CP 号第 11 条。環境保護法の一部実施方法を細則する 2015 年 2 月 14 日付政令 No.19/2015/ND-CP 号第 26 条、第 27 条、第 28 条、第 29 条、第 30 条、第 34 条、第 35 条、第 36 条及び第 55 条 3、4、5 及び 6 項。廃棄物とスクラップ管理規定に関する 2015 年 4 月 24 日付政令 No 第 18/2015/ND-CP 号第 9 条 5 項及び第 9 項、第 27 条 1 項 b 点、第 38 条、第 41 条、第 43 条 1 項 b 点、第 44 条 3 項。

第 7 条. 実施責任

1. 各省、省レベル機関、政府直轄機関、省レベル人民委員会は本政令の各条項について実施指導をする責任を負い、発行した文書を点検し、本政令の内容に適した内容に修正又は補足する。

2. 各省長、省レベル機関長、政府直轄機関長、省レベル人民委員会主席級と関係組織、個人は本政令に従い実施をする責任を負う。

政府代表
首相
グエン　スアン　フック

受理先：
- 党中央秘書班
- 首相、各政府副首相
- 各省、省レベル機関、政府直轄機関
- 各省、中央直轄市人民会議及び人民委員会
- 中央事務所及び党各班
- 総秘書事務所
- 国家主席事務所
- 民族会議及び国会委員会
- 国会事務所
- 最高人民裁判所
- 最高人民監察院
- 国家会計監査院
- 国家財政監視委員会
- 社会政策銀行
- ベトナム発展銀行
- ベトナム祖国戦線中央委員会
- 各団体の中央機関
- 政府事務所：主任局長、副主任、首相補佐、電子情報窓口総監督、各局、直轄組織、
- 保管：書類保管部、KGVX（２部）PC